



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 09

Steuerliche Haftung

52

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
II.	HAFTUNGSGRÜNDE	1
III.	PRIVATRECHTLICHE VERTRAGSHAFTUNG FÜR STEUERSCHULDEN	2
IV.	STEUERGESETZLICH GEREGLTE HAFTUNGSANSPRÜCHE	2
1.	Haftung steuerlicher Hilfspersonen (§ 69 AO)	2
1.1	Haftungsschuldner	2
1.1.1	Steuerliche Hilfspersonen (§ 34 AO)	2
1.1.2	Verfügungsberechtigter (§ 35 AO)	3
1.2	Haftungstatbestand	4
1.2.1	Pflichtverletzung	4
1.2.2	Haftungsschaden	5
1.2.3	Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden	5
1.2.4	Verschulden	6
1.3	Haftungsumfang	7
1.4	Verfahrensrechtliche Besonderheit	7
2.	Haftung des Steuerhinterziehers (§ 71 AO)	7
2.1	Haftungsschuldner	8
2.2	Haftungstatbestand	8
2.3	Haftungsumfang	9
2.4	Verfahrensrechtliche Besonderheit	10
3.	Haftung Dritter bei Datenübermittlung durch Finanzbehörden (§ 72a AO)	10
4.	Haftung des Eigentümers von Gegenständen (§ 74 AO)	10
4.1	Haftungsschuldner	11
4.2	Haftungstatbestand	11
4.3	Haftungsumfang	11
4.3.1	Betriebsbedingte Steuern	12
4.3.2	Zeitliche Einschränkungen der Haftung	12
4.3.3	Gegenständliche (dingliche) Einschränkung der Haftung	12
5.	Haftung des Betriebserwerbers (§ 75 AO)	12
5.1	Haftungsschuldner	12
5.2	Haftungstatbestand	13
5.2.1	Betrieb oder in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb	13
5.2.2	Übereignung des Betriebs im Ganzen	14
5.2.3	Übereignung des Betriebs	14



5.3	Haftungsumfang	15
5.3.1	Beschränkung auf betriebsbedingte Steuern	15
5.3.2	Zeitliche Einschränkung der Haftung	15
5.3.3	Gegenständliche Beschränkung	16
6.	Sonstige steuergesetzliche Haftungen (Überblick)	16
6.1	Die Haftung des Arbeitgebers für die Lohnsteuer	16
6.2	Haftung des Schuldners von Kapitalerträgen für die Kapitalertragsteuer	16
6.3	Haftung des Ausstellers einer Zuwendungsbestätigung	16
V.	PRIVATRECHTLICHE GESETZLICHE HAFTUNGSTATBESTÄNDE	17
1.	Haftung der Gesellschafter von Personengesellschaften	17
1.1	Haftungsschuldner	17
1.1.1	Gesellschafter von Gesellschaften des bürgerlichen Rechts	17
1.1.2	Gesellschafter von offenen Handelsgesellschaften (OHG)	17
1.1.3	Gesellschafter von Kommanditgesellschaften (KG)	18
1.2	Haftungstatbestand	18
1.3	Besonderheiten der Haftung von Gesellschaftern	18
1.4	Haftungsumfang	18
2.	Haftung des Erwerbers eines Handelsgeschäfts	19
2.1	Haftungsschuldner	19
2.2	Haftungstatbestand	19
2.3	Haftungsumfang	19
2.4	Haftungsausschluss	19
VI.	KONKURRENZ VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN	19
VII.	HAFTUNGSVERFAHREN	20
1.	Zuständigkeit	20
2.	Erlass von Haftungsbescheiden	20
2.1	Form von Haftungsbescheiden	20
2.1.1	Bestimmtheit von Haftungsbescheiden	21
2.1.2	Begründung von Haftungsbescheiden	21
2.2	Haftungsbescheide als Ermessenentscheidung	21
VIII.	ENTSTEHUNG VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN	22
IX.	FÄLLIGKEIT VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN	22
X.	GESAMTSCHULDNERSCHAFT	22
1.	Mehrere Haftungsschuldner	23
2.	Haftungsschuldner und Steuerschuldner	23



XI.	VERHÄLTNIS HAFTUNGSBESCHEID UND ZAHLUNGSAUFFORDERUNG	23
1.	Haftungsbescheid mit Zahlungsaufforderung	24
2.	Haftungsbescheid ohne Zahlungsaufforderung	24
3.	Rechtsnatur von Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung	24
XII.	AKZESSORIETÄT VON HAFTUNGSBESCHEIDEN UND STEUERANSPRUCH	24
XIII.	VERJÄHRUNG VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN	25
1.	Verjährung steuergesetzlicher Haftungsansprüche	25
1.1	Beginn der Haftungsverjährung	26
1.2	Dauer und Ende der Haftungsverjährung	26
1.3	Ablaufhemmung bei der Haftungsverjährung	26
2.	Verjährung privatrechtlicher gesetzlicher Haftungsansprüche	27
XIV.	ERLÖSCHEN VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN	27
XV.	RECHTSBEHELFE IM HAFTUNGSVERFAHREN	28
XVI.	ÜBUNGSFALL	29
1.	Haftung nach § 69 AO	32
2.	Haftung nach § 74 AO	33
3.	Haftung nach § 721 BGB	33
4.	Akzessorietät der Haftung	34
5.	Zwischenergebnis	34
6.	Inanspruchnahme des O	35



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 09 – v12096

I. EINFÜHRUNG

Haftung bedeutet das **Eintreten für eine fremde Schuld**. Muss jemand für eine fremde Steuerschuld eintreten, so spricht man von steuerlicher Haftung.



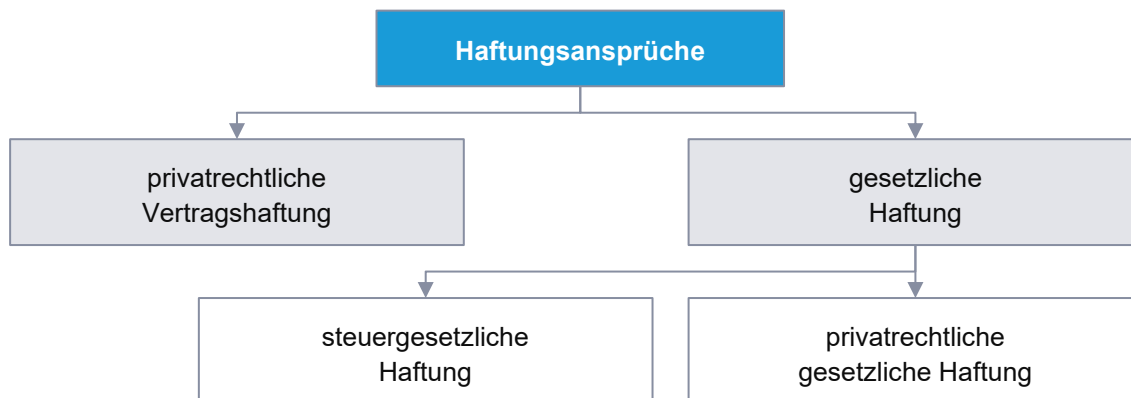
HINWEIS

Das Thema „Steuerliche Haftung“ ist weder im verfahrensrechtlichen Teil der Klausur zur StB-Prüfung 2025 noch in den vergangenen Jahren Gegenstand der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung gewesen. Die steuerliche Haftung zählt jedoch zu den zentralen Themen im Verfahrensrecht. Daher legen wir Ihnen die Lektüre dieses Lehrbriefs nahe, auch wenn Sie ihn nicht so intensiv durcharbeiten müssen wie die wesentlich prüfungsrelevanteren Lehrbriefe zu den Korrekturvorschriften und zum Einspruch.

II. HAFTUNGSGRÜNDE

Für das Haftungsverfahren ist von erheblicher Bedeutung, ob es sich um vertragliche oder gesetzliche Haftungsvorschriften handelt, beziehungsweise ob sich die Haftungsgrundlagen aus Steuergesetzen oder aus anderen Gesetzen (insbesondere BGB und HGB) ergeben.

So bietet sich für die Haftungsansprüche folgende Einteilung an:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Haftungsansprüche – v10182



III. PRIVATRECHTLICHE VERTRAGSHAFTUNG FÜR STEUERSCHULDEN

Die privatrechtliche Vertragshaftung hat keine große praktische Bedeutung und wird hier daher nur kurz angesprochen. Nach § 48 Abs. 2 AO können sich Dritte vertraglich verpflichten, für Steuerschulden eines anderen einzustehen. Als privatrechtliche Grundlage solcher Verpflichtungen können z. B. in Betracht kommen:

- Schuldversprechen (§ 780 BGB)
- Schuldmitübernahme (§ 311 Abs. 1 BGB)
- Bürgschaft (§ 765 BGB)

Für die Durchsetzung dieser Haftung verweist § 192 AO auf die Vorschriften des bürgerlichen Rechts. Dies bedeutet, dass das FA die Haftung möglicherweise vor den ordentlichen Gerichten durchsetzen muss. Hat es dann einen vollstreckbaren Titel erwirkt, erfolgt die mögliche Vollstreckung durch den Gerichtsvollzieher.

IV. STEUERGESETZLICH GEREGLTE HAFTUNGSANSPRÜCHE

Nicht nur in der AO, sondern auch in den Einzelsteuergesetzen sind etliche Haftungsansprüche geregelt. Im Rahmen dieser Darstellung sollen nur die wichtigsten Haftungsansprüche der AO besprochen werden.

1. Haftung steuerlicher Hilfspersonen (§ 69 AO)

Diese komplexe Haftungsvorschrift hat in der Praxis eine **erhebliche Bedeutung**.

1.1 Haftungsschuldner

Als Haftungsschuldner kann nur in Betracht kommen, wer kraft Gesetzes verpflichtet ist, steuerliche Mitwirkungspflichten für die von ihm vertretenen Personen oder Vereinigungen zu erfüllen (§ 34 AO) oder wer als Verfügungsberechtigter i. S. v. § 35 AO nach außen auftritt.

1.1.1 Steuerliche Hilfspersonen (§ 34 AO)

Die in § 34 Abs. 1 bis 3 AO genannten Personen haben für die von ihnen vertretenen Personen die steuerlichen Mitwirkungspflichten zu erfüllen.

- **Gesetzliche Vertreter natürlicher Personen (§ 34 Abs. 1 AO):** Hierunter fallen Eltern für ihre Kinder (§ 1626 BGB, § 1629 BGB), der Vormund für Minderjährige (§§ 1773 ff. BGB), der Betreuer (§§ 1814 ff. BGB). Letzterer ist gesetzlicher Vertreter, allerdings beschränkt auf einen bestimmten Aufgabenbereich (§ 1814 Abs. 3 BGB).
- **Gesetzliche Vertreter juristischer Personen (§ 34 Abs. 1 AO):** Hierzu zählen vor allem die Geschäftsführer einer GmbH (§ 35 Abs. 1 GmbHG) sowie der Vorstand einer AG (§ 78 Abs. 1 AktG), der Vorstand des eingetragenen Vereins (§ 26 Abs. 1 BGB) oder der Vorstand einer Genossenschaft (§ 24 Abs. 1 GenG).



HINWEIS

Der Geschäftsführer einer GmbH kann sich nicht darauf berufen, dass er aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten nicht in der Lage gewesen sei, den Aufgaben eines Geschäftsführers nachzukommen, um so der Haftung zu entgehen. Wer den Anforderungen an einen gewissenhaften Geschäftsführer nicht entsprechen kann, muss von der Übernahme der Geschäftsführung absehen bzw. das Amt niederlegen (BFH, Beschl. v. 15.11.2022, VII R 23/19, BStBl. II 2023, 549).

- **Gesetzliche Vertreter von rechtsfähigen Personenvereinigungen (§ 34 Abs. 1 AO, § 14a Abs. 2 AO):** Hierunter fallen insbesondere die Geschäftsführer von GbR (§ 720 BGB), OHG (§ 124 HGB) und KG (§ 161 Abs. 2 HGB i. V. m. § 124 HGB, § 164 HGB, § 170 HGB) sowie von Partnerschaftsgesellschaften (§ 7 Abs. 2 PartGG i. V. m. § 124 HGB).
- **Sonstige Mitglieder oder Gesellschafter von nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen (§ 34 Abs. 2 AO, § 14a Abs. 3 AO):** Von der Regelung werden insbesondere Erbengemeinschaften und sonstige Gemeinschaften des BGB erfasst, die keine Organe haben (z. B. Bruchteilsgemeinschaft). Das Finanzamt hat nach § 34 Abs. 2 Satz 2 AO ein Auswahlermessen, an welchen Gemeinschaftler der welches Mitglied es sich wendet.
- **Vermögensverwalter (§ 34 Abs. 3 AO):** Insolvenzverwalter (§§ 56 ff. InsO), Zwangsverwalter (§§ 150 ff. ZVG; vgl. hierzu BMF, Schr. v. 17.7.2025, IV D 1 – S 0550/00340/007/037), Nachlassverwalter (§ 1985 BGB), Testamentsvollstrecker (§§ 2197 ff. BGB), sog. „Kanzleiabwickler“ (vgl. § 55 BRAO; dabei handelt es sich um einen RA, der von der Rechtsanwaltskammer zum Abwickler der Kanzlei eines ehemaligen RA bestellt ist, BFH, Urt. v. 29.4.2020, XI R 18/19, BStBl. II 2020, S. 620).

► **Übungsfall:**

Der Unternehmer Manfred Zylonka hat die StBin Karla Hofer mit der Erledigung steuerlicher Angelegenheiten betraut. Fr. Hofer unterlässt es aus Schlamperei, Zylonkas Steuererklärungen einzureichen.

- a) *Ist StBin Hofer steuerliche Hilfsperson i. S. v. § 34 AO?*
- b) *Unter welchen Voraussetzungen könnte eine Angehörige eines steuerberatenden Berufs Haftungsschuldnerin i. S. v. § 69 AO sein?*

► **Lösung:**

- a) *Die Haftung von StBin Hofer nach § 69 AO setzt voraus, dass sie eine steuerliche Hilfsperson i. S. v. § 34 AO ist. Der Beratervertrag allein hat Fr. Hofer nicht zu einer solchen gemacht. So ist sie nicht etwa gesetzliche, sondern rechtsgeschäftlich bestellte Vertreterin des Zylonka (§ 80 AO). Eine Haftung nach § 69 AO scheidet aus.*
- b) *Aus der Lösung zu Aufgabe a) folgt, dass StBin Hofer als Haftungsperson nur in Betracht kommen kann, wenn sie eine der Voraussetzungen des § 34 AO erfüllt. Wird Fr. Hofer zum Beispiel als gesetzlicher Vertreterin (Vormund) eines Minderjährigen (Mündel) eingesetzt (§ 1773 BGB) und verletzt sie als solche ihre Mitwirkungspflichten, so kann sie nach § 69 AO haften, wenn alle anderen Voraussetzungen dieser Vorschrift erfüllt sind.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Haftungsschuldner nach § 69 AO – v10183

1.1.2 Verfügungsberechtigter (§ 35 AO)

Wer als Verfügungsberechtigter im eigenen oder fremden Namen auftritt, hat nach § 35 AO die Pflichten eines gesetzlichen Vertreters i. S. v. § 34 Abs. 1 AO, soweit er diese Pflichten rechtlich und tatsächlich erfüllen kann. Die Vorschrift setzt voraus, dass

- der Dritte nach außen so auftritt, als könne er Mitwirkungspflichten i. S. v. § 34 Abs. 1 AO erfüllen,
- der Dritte diese Pflichten auch rechtlich und tatsächlich erfüllen kann.



► **Beispiel:**

- Generalbevollmächtigter eines ausländischen Unternehmens
- Leiter der inländischen Betriebsstätte einer ausländischen Kapitalgesellschaft
- der nicht formell, aber beherrschende – und damit faktisch geschäftsführende – (Allein)Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft

► **Übungsfall:**

Der Beamte Charly Nebel ist Alleingesellschafter der Schweriner Tiefdruck GmbH. Da er als Beamter aus dienstrechtlichen Gründen die Geschäftsführung der GmbH nicht übernehmen darf, betraut er seine Ehefrau Sissy mit dieser Aufgabe. Die Betriebssteuererklärungen unterschreibt er regelmäßig selbst. Auch die Steuern werden von ihm bezahlt.

Wer kann bezüglich der Betriebssteuern als Haftungsschuldner nach § 69 AO in Verbindung mit § 34 AO und § 35 AO in Betracht kommen? Es ist davon auszugehen, dass die weiteren Voraussetzungen des § 69 AO erfüllt sind.

► **Lösung:**

Sissy Nebel ist Geschäftsführerin der GmbH und als solche gesetzliche Vertreterin der GmbH (§ 35 GmbHG). Damit ist sie Haftungsperson nach § 34 Abs. 1 AO.

Charly Nebel ist nicht Geschäftsführer. Da er die Betriebssteuererklärungen abgibt und die entsprechenden Steuern bezahlt, tritt er nach außen als Verfügungsberechtigter i. S. v. § 35 AO auf. Als Alleingesellschafter ist er berechtigt, diese Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich schon daraus, dass er wegen seiner Gesellschafterstellung seiner Frau jederzeit die Geschäftsführung entziehen kann (§ 46 Nr. 5 GmbHG). Daher kann das FA unter den Voraussetzungen des § 69 AO auch gegen ihn einen Haftungsbescheid erlassen.



HINWEIS

Nach Auffassung des BGH soll unter „Auftreten“ i. S. d. § 35 AO eine Teilnahme am Wirtschafts- und Rechtsverkehr zu verstehen sein, die über die Beziehungen zum Rechtsinhaber hinausgeht. Dabei soll es ausreichen, wenn der faktische Geschäftsführer lediglich gegenüber einer „begrenzten Öffentlichkeit“ zu erkennen gibt, dass er als solcher über das Vermögen verfügen kann (BGH, Urt. v. 27.6.2023, 1 StR 374/22, NStZ-RR 2023, S. 279).

1.2 Haftungstatbestand

Zu einer Haftung kann es nur kommen, wenn die Haftungsperson eine ihrer Mitwirkungspflichten verletzt hat und diese Verletzung ursächlich für die Steuerverkürzung war.

1.2.1 Pflichtverletzung



HINWEIS

Erst wenn man den möglichen Haftungsschuldner festgestellt hat, kann geprüft werden, welche Pflichten er verletzt hat. Denn die oben in den Abschnitten „Steuerliche Hilfspersonen (§ 34 AO)“ und „Verfügungsberechtigter (§ 35 AO)“ genannten Personen haben unterschiedliche Pflichten zu erfüllen.

Die Mitwirkungspflichten ergeben sich im Allgemeinen aus den Steuergesetzen, können aber im Einzelfall durch Vertrag modifiziert werden.

► **Beispiel:**

Die Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer Kinder (§ 1626 BGB, § 1629 BGB) haben für diese alle steuerlichen Mitwirkungspflichten zu erfüllen, insbesondere Steuererklärungen abzugeben, Auskünfte zu erteilen und aus den von ihnen verwalteten Mitteln die Steuern zu bezahlen (§ 34 Abs. 1 Satz 2 AO).

Sind in einer Gesellschaft **mehrere Geschäftsführer** bestellt, trifft grundsätzlich jeden Geschäftsführer die Verantwortung für die steuerlichen Pflichten der Gesellschaft (Grundsatz der Gesamtverantwortung).

Die Haftung von mehreren Geschäftsführern kann durch eine **Verteilung der Geschäfte** zwar begrenzt, aber nicht aufgehoben werden. Der einzelne Geschäftsführer wird nur dann von bestimmten Pflichten frei, wenn sich die Aufgabenverteilung zwischen mehreren Geschäftsführern aus klaren schriftlichen Regelungen im Gesellschaftsvertrag, in einem Gesellschafterbeschluss, einer Geschäftsführerordnung o.Ä. ergibt. Zeichnet sich die nahende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesellschaft ab, ist jeder einzelne Geschäftsführer verpflichtet, sich um die Gesamtbelange der Gesellschaft zu kümmern.

1.2.2 Haftungsschaden

Der Haftungsschaden kann nach dem Gesetzeswortlaut des § 69 Satz 1 AO durch folgende Tatbestände verwirklicht werden:

- Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 AO) werden
 - „nicht festgesetzt“
 - „nicht rechtzeitig festgesetzt“ – Das ist spätestens dann der Fall, wenn die Veranlagungsarbeiten durch die zuständige Stelle des FAs für diese Steuererklärungen im Wesentlichen abgeschlossen sind. Bei den Fälligkeitssteuern (vgl. § 18 UStG; § 41a EStG) tritt dieser Zeitpunkt mit Ablauf der gesetzlichen Frist ein.
 - „nicht erfüllt“
 - „nicht rechtzeitig erfüllt“ oder
- Steuervergütungen oder Steuererstattungen werden „ohne rechtlichen Grund gezahlt“



HINWEIS

Unterstreichen Sie in Ihrem Gesetzestext die eben in Anführungszeichen gesetzten Passagen des § 69 AO. Unterstreichungen sind nach dem sog. Hilfsmittelerlass zulässig.

1.2.3 Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden

Ferner muss die Pflichtverletzung **ursächlich** (= **kausal**) für den Haftungsschaden sein.

► **Beispiel:**

Die Allgäuer Holzverarbeitungsgesellschaft mbH ist zahlungsunfähig. Die Geschäftsführerin gibt keine Betriebssteuererklärungen ab und leistet keine Zahlungen mehr.

Die Nichtabgabe der Erklärungen stellt eine Verletzung der Mitwirkungspflichten dar (Pflichtverletzung). Die Geschäftsführerin handelt auch zumindest grob fahrlässig. Da die GmbH zahlungsunfähig ist, ist die Nichtabgabe nicht ursächlich für den Haftungsschaden. Hätte sie die Steuererklärungen rechtzeitig abgegeben, wäre der Haftungsschaden aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der GmbH ebenfalls eingetreten.

Da die GmbH zahlungsunfähig ist, stellt die Nichtzahlung der Steuern keine Pflichtverletzung i. S. v. § 69 AO dar. Die Geschäftsführerin ist nicht verpflichtet, die Steuern aus eigener Tasche zu bezahlen.



Etwas anderes gilt, wenn Geldmittel vorhanden sind, diese aber nicht zur Tilgung aller Verbindlichkeiten reichen. In diesen Fällen muss der Vertreter dafür Sorge tragen, dass auch die Steuerschulden iHd. Quote befriedigt werden, in der auch die anderen Verbindlichkeiten bezahlt werden (**Grundsatz der anteiligen Tilgung**).

► **Beispiel:**

Die Allgäuer Holzverarbeitungsgesellschaft mbH hat USt-Schulden i. H. v. 50.000 € und Lieferantenverbindlichkeiten i. H. v. 50.000 €. Sie verfügt über liquide Mittel i. H. v. 50.000 €.

Die Geschäftsführerin ist verpflichtet, alle Gläubiger gleich zu behandeln. Verfügt sie bei Verbindlichkeiten von insgesamt 100.000 € über 50.000 € liquide Mittel, muss sie jeden Gläubiger – also auch den Fiskus – zu 50 % bedienen. Werden die Lieferanten nicht bezahlt, stellen sie in der Regel ihre Lieferungen ein. Vor diesem Hintergrund kommt es in der Praxis häufig vor, dass die Lieferantenverbindlichkeiten vollständig bedient werden, während das FA leer ausgeht. Würde die Geschäftsführerin in unserem Beispielsfall also die Lieferanten der GmbH mit 50.000 € bedienen, dem FA dagegen auf die USt-Schuld nichts zahlen, haftet sie unter den weiteren Voraussetzungen der § 69 AO, § 34 Abs. 1 AO i. V. m. § 35 GmbHG für die USt-Schuld der GmbH persönlich i. H. v. 25.000 € (50 % von 50.000 € – Grundsatz der anteiligen Tilgung).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundsatz der anteiligen Tilgung – v10184



HINWEIS

Diese Quote der anteiligen Tilgung kann nur annäherungsweise ermittelt werden. Bei der USt ist dabei nicht vom jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt i. S. d. § 18 Abs. 1 UStG für die einzelnen Zahlungen auszugehen, sondern eine zeitraumbezogene Berechnung durchzuführen.

Eine **Ausnahme** gilt für die **LSt**: Fehlt es an den Mitteln, alle Verbindlichkeiten zu befriedigen, so muss dennoch die LSt in voller Höhe an das FA entrichtet werden. Dies folgt daraus, dass der Arbeitgeber die LSt bei jeder Lohnzahlung einzubehalten und treuhänderisch zu verwahren hat. Werden in diesen Fällen die Steuern nicht quotenmäßig, beziehungsweise die LSt nicht in voller Höhe befriedigt, so hat der Vertreter zumindest grob fahrlässig gehandelt und haftet nach § 69 AO, § 34 Abs. 1 AO.

1.2.4 Verschulden

Die Pflichtverletzung muss **vorsätzlich** oder **grob fahrlässig** erfolgt sein. Grob fahrlässig ist sie erfolgt, wenn der Betroffene die ihm zumutbare Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt hat. Liegt **nur leichte Fahrlässigkeit** vor, so tritt **keine Haftung** nach § 69 AO ein. Die Rechtsprechung allerdings neigt nicht zu einer restriktiven Auslegung und Anwendung des Fahrlässigkeitsbegriffs.



HINWEIS

*Da der AEAO zu § 69 keine Aussage zur **groben Fahrlässigkeit** enthält, kann man in der Klausur ggf. auf AEAO zu § 173, Nr. 5.1 zurückgreifen. Der dort angeführte Satz 3 definiert – im Anschluss an die BFH-Rechtsprechung – die grobe Fahrlässigkeit wie folgt: „Grobe Fahrlässigkeit ist anzunehmen, wenn er die ihm nach seinen persönlichen Verhältnissen zumutbare Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße und in nicht entschuldbarer Weise verletzt.“*

Die BFH-Rechtsprechung zur Frage, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt, füllt Bände. Im Folgenden einige **Beispiele**, die auch die ganze Bandbreite der Problematik verdeutlichen:¹

- Geschäftsführer dürfen diese Aufgabe nur übernehmen, wenn sie auch die dafür erforderlichen steuerrechtlichen Kenntnisse besitzen. Sie müssen sich mit den handels- und steuerrechtlichen Erfordernissen ihres Amtes **vertraut machen**.
Grob fahrlässig handelt, wer dies unterlässt und keine Erkundigungen über die hierfür zu beachtenden allgemeinen Pflichten des Steuerrechts eingezogen hat (BFH, Urt. v. 12.5.1992, VII R 52/91, BFH/NV 1992, S. 785).
- Der nach § 34 AO Verpflichtete kann für eine schuldhafte Pflichtverletzung seines **StBs** nur dann in Haftung genommen werden, wenn ihn ein eigenes Auswahl-, Organisations- und Überwachungsverschulden trifft. Wenn der StB als zuverlässig bekannt ist und bei der Erledigung steuerlicher Angelegenheiten in Anspruch genommen wird, kann man sich auf ihn verlassen (BFH, Beschl. v. 4.5.2004, VII B 318/03, BFH/NV 2004, S. 1363).
- Ein Geschäftsführer handelt grob fahrlässig, wenn er die Steuern wegen der Liquiditätslage deshalb nicht bezahlt hat, um den **Betrieb und die Arbeitsplätze** zu erhalten (BFH, Urt. v. 12.7.1988, VII R 108-109/87, BFH/NV 1988, S. 764).
- Der Einwand des Geschäftsführers, er habe sich noch in der **Einarbeitungsphase** befunden und die eigentlichen Entscheidungen seien weiterhin von seinem Vorgänger getroffen worden, ist unbeachtlich (BFH, Beschl. v. 9.2.1988, VII B 169/87, BFH/NV 1988, S. 649).

1.3 Haftungsumfang

Nach dem Wortlaut des § 69 Satz 1 AO erstreckt sich die Haftung auf alle Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis i. S. v. § 37 AO, also auf alle **Steuern und steuerlichen Nebenleistungen** i. S. d. § 3 Abs. 4 AO, z. B. Verspätungszuschläge, Zinsen, Säumniszuschläge (ausdrücklich § 69 Satz 2 AO) etc.

Die Haftung für Säumniszuschläge ist in § 69 Satz 2 AO nochmals erwähnt, weil auch für solche Säumniszuschläge gehaftet werden soll, die infolge der Pflichtverletzung erst später entstehen.

1.4 Verfahrensrechtliche Besonderheit

Bevor gegen das Mitglied eines **steuerberatenden Berufs** ein Haftungsbescheid nach § 69 AO ergeht, hat das FA die zuständige Berufskammer anzuhören (§ 191 Abs. 2 AO).

Ein Verstoß gegen diese Anhörungspflicht ist allerdings ein heilbarer Verfahrensfehler i. S. v. § 126 Abs. 1 Nr. 5 AO. Die Berufskammern sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts Behörden i. S. d. Vorschrift.

2. Haftung des Steuerhinterziehers (§ 71 AO)



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2003 wurde das Steuerstrafrecht intensiv thematisiert. Neben der Strafbarkeit der Beteiligten wurde auch nach der Haftung des Steuerhinterziehers gemäß § 71 AO gefragt.

Wer sich einer vorsätzlichen Verkürzung der Steuern schuldig macht (§ 370 AO), kann gemäß § 71 AO in Haftung genommen werden. Da Steuerhehlerei nur im Zoll- und Verbrauchsteuerrecht eine Rolle spielt, soll hier nur die Haftung des Steuerhinterziehers dargestellt werden.

¹ Die hier zitierten BFH-Entscheidungen müssen Sie nicht nachlesen. Die Fundstellen dienen lediglich als Quellenangabe.



2.1 Haftungsschuldner

Als Haftungsschuldner kann nach § 71 AO in Anspruch genommen werden, wer als

- Alleintäter (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB),
- Mittäter (§ 25 Abs. 2 StGB) oder
- mittelbarer Täter (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB)

Steuerhinterziehung begangen hat oder wer an einer solchen Tat teilgenommen hat.



HINWEIS

Nach dem sog. Hilfsmittelerlass sind Sie nicht verpflichtet, das StGB mit in die StB-Prüfung zu nehmen. Sofern Normen des StGB zur Lösung der Klausur nötig sind, wird dem Aufgabentext eine Anlage mit den einschlägigen Paragrafen des StGB beigegeben sein.

Teilnehmer i. S. d. Strafgesetzbuchs sind diejenigen, die sich als

- **Anstifter** i. S. d. § 26 StGB oder
- **Gehilfe** i. S. d. § 27 StGB

an einer Steuerhinterziehung beteiligt haben. Zu beachten ist, dass eine Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO begeht, wer die eigenen oder **fremden** Steuern verkürzt bzw. sich oder **einem anderen** nicht gerechtfertigte Steuervorteile verschafft.



HINWEIS

*Wer seine **eigenen Steuern** hinterzieht, ist selbst Steuerschuldner und kann **nicht** für seine eigenen Steuern **haften**. Zur Haftung des Steuerhinterziehers nach § 370 Abs. 1 AO kann es daher nur kommen, wenn der Hinterzieher die Steuern zugunsten eines Dritten verkürzt hat.*

► Beispiel:

Der Unternehmer Albert Lortz und seine Buchhalterin Klinger haben gemeinsam verabredet, USt des Unternehmers zu hinterziehen. Fr. Klinger fertigt die USt-Voranmeldungen mit zu hohen Vorsteuerbeträgen. Lortz unterschreibt sie und reicht sie beim FA ein. Die erlangten Steuervergütungen teilen sie unter sich auf.

Lortz und Fr. Klinger haben eine Steuerhinterziehung in Mittäterschaft begangen (§ 370 Abs. 1, Abs. 4 AO, § 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 25 Abs. 2 StGB), da sie beide die Tat wollten.

Da Lortz Steuerschuldner ist, scheidet für ihn eine Haftung nach § 71 AO aus. Fr. Klinger dagegen kann als Haftungsschuldnerin in Anspruch genommen werden.

2.2 Haftungstatbestand

Nach § 71 AO ist Voraussetzung für die Haftung das Vorliegen einer vollendeten Steuerhinterziehung i. S. v. **§ 370 Abs. 1 AO**. Dies bedeutet, der Täter oder Teilnehmer muss

- den **objektiven Tatbestand** der Steuerhinterziehung oder der Teilnahme (§ 26 StGB, § 27 StGB) hierzu erfüllt haben,
- **vorsätzlich** (§ 15 StGB),
- rechtswidrig und
- **schuldhaft** gehandelt haben. [Zur Frage der Schuldfähigkeit vgl. §§ 19 bis 21 StGB.]

Nur wenn alle diese Voraussetzungen einer Steuerhinterziehung erfüllt sind, kann es zur Haftung kommen. Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) wird von § 71 AO nicht erfasst.

Wenn die Steuerhinterziehung im **Versuchsstadium** (zur Strafbarkeit des Versuchs vgl. § 370 Abs. 2 AO) stecken bleibt, scheidet eine Haftung nach § 71 AO aus, da § 71 AO „verkürzte Steuern“ – also eine **Vollendung** der Steuerhinterziehung i. S. d. § 370 Abs. 1 und Abs. 4 AO – voraussetzt.

Eine vorherige strafgerichtliche Verurteilung ist nicht erforderlich (AEAO zu § 71 i. V. m. AEAO zu § 169, Nr. 2.1), wenn z. B. die Einstellung des Steuerstrafverfahrens nach § 398 AO bzw. § 399 AO i. V. m. § 153 StPO, § 153a StPO erfolgte. Auch **Verfahrenshindernisse**, wie die – strafbefreiende – Selbstanzeige (§ 371 AO), Strafverfolgungsverjährung (§ 78 StGB) oder sonstige Verfahrenshindernisse, sind nicht von Bedeutung. An Entscheidungen im strafgerichtlichen Verfahren ist das FA nicht gebunden (AEAO zu § 71 i. V. m. AEAO zu § 169, Nr. 2.1).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 Abs. 1 AO) – v10195

► **Übungsfall:**

Lesen Sie bitte noch einmal das Beispiel oben. Die Buchhalterin Klinger plagen einige Zeit später Gewissensbisse wegen ihrer Straftat. Sie erstattet daraufhin ordnungsgemäß Selbstanzeige nach § 371 AO. Kann gegen Fr. Klinger noch ein Haftungsbescheid nach § 71 AO ergehen?

► **Lösung:**

Fr. Klinger hat tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft die Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 u. 4 AO begangen. Wenn sie später wirksam Selbstanzeige erstattet, so wird sie zwar straffrei (§ 371 Abs. 1 AO), alle sonstigen steuerrechtlichen Folgen ihrer Straftat bleiben jedoch bestehen. Gegen Fr. Klinger kann deshalb ein Haftungsbescheid nach § 71 AO ergehen.

2.3 Haftungsumfang

Nach dem Wortlaut des § 71 AO erstreckt sich die Haftung nur auf die

- hinterzogenen Steuern,
- zu Unrecht gewährten Steuervorteile (z. B. Stundung, Erlass),
- Hinterziehungszinsen nach § 235 AO und
- Nachzahlungszinsen nach § 233a AO, soweit diese nach § 235 Abs. 4 AO auf die Hinterziehungszinsen angerechnet werden.



HINWEIS

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (BGBl I 2016, S. 1679) wurden die Nachzahlungszinsen nach § 233a AO, die nach § 235 Abs. 4 AO auf die Hinterziehungszinsen angerechnet werden, in die Haftung des Steuerhinterziehers nach § 71 AO aufgenommen. Dadurch sollen unterschiedliche Ergebnisse in Fällen, in denen Nachzahlungszinsen festgesetzt und auf die Hinterziehungszinsen angerechnet wurden, und solchen, in denen – aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen – keine Nachzahlungszinsen festgesetzt wurden, vermieden werden.

Das BVerfG hat entschieden, dass die Festsetzung von Zinsen nach § 233a AO, § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, soweit für die Berechnung der Zinsen für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2014 ein Zinssatz i. H. v. 0,5 % angesetzt wird (Beschl. v. 8.7.2021 – 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, DStR 2021, 1934). Für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 ist das bisher geltende Rechte weiter anwendbar (Fortgeltungsanordnung).



WEITER HINWEIS

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.7.2022 (BGBl. I 2022, S. 1142) wurde ein § 238 Abs. 1a AO eingefügt, nach dem in den Fällen des § 233a AO die Zinsen abweichend von Abs. 1 Satz 1 der Vorschrift ab dem 1.1.2019 0,15 % für jeden Monat, d. h. 1,8 % für jedes Jahr betragen. § 238 Abs. 1b AO regelt weiter den Fall, dass für einen Zinslauf unterschiedliche Zinssätze maßgeblich sind: In diesem Fall ist der Zinslauf in Teilverzinsungszeiträume aufzuteilen, wobei die Zinsen für die Teilverzinsungszeiträume jeweils tageweise zu berechnen sind und hierbei jeder Kalendermonat unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage mit 30 Zinstagen und jedes Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet wird.

Der Hinterzieher haftet **nicht** für die sonstigen steuerlichen Nebenleistungen i. S. d. § 3 Abs. 4 AO.

Die Haftung nach § 71 AO hat **Schadensersatzcharakter**. Ebenso wie bei § 69 AO ist für § 71 AO entscheidend, ob die hinterzogenen Steuern bei steuerehrlichem Verhalten hätten bezahlt werden können (Kausalität). Eine Haftung nach § 71 AO tritt nicht ein, wenn die hinterzogenen Steuern dem Fiskus mangels ausreichender Zahlungsfähigkeit nicht zugeflossen wären.

2.4 Verfahrensrechtliche Besonderheit

Nach § 191 Abs. 3 Satz 2 AO ergeben sich **verlängerte Fristen** von zehn Jahren. Ferner ist § 191 Abs. 5 Satz 2 AO zu beachten.

Nach § 219 Satz 2 AO gilt für die Haftung nach § 71 AO eine Ausnahme vom Subsidiaritätsprinzip des § 219 Satz 1 AO. Danach kann der Täter oder Mittäter (§ 219 Satz 2 AO spricht von „begangen hat“) **unmittelbar** als Haftender herangezogen werden, da er zum Ausfall des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis durch sein täterschaftliches Handeln wesentlich beigetragen hat. Teilnahme (Anstiftung oder Beihilfe) zur Steuerhinterziehung genügen daher nicht.



HINWEIS

Unterstreichen Sie sich in § 219 Satz 2 AO die beiden Wörter „begangen hat“. Nur ein Täter/Mittäter kann eine Steuerhinterziehung „begehen“.

Unterstreichungen sind nach dem bundesweit einheitlichen Hilfsmittelerlass erlaubt, nicht aber Verweise auf andere Paragraphen oder gar handschriftliche Kommentierungen.

3. Haftung Dritter bei Datenübermittlung durch Finanzbehörden (§ 72a AO)

Sinn und Zweck des § 72a AO ist es, die Risiken, die mit der elektronischen Datenübermittlung für die Durchsetzung der Steueransprüche verbunden sind, durch Haftungsansprüche gegen in die Datenübermittlung eingeschaltete Dritte abzumildern.

Im Detail enthält § 72a AO drei Haftungstatbestände. Danach haften

- Hersteller von Datenverarbeitungsprogrammen i. S. d. § 87c AO,
- Auftragnehmer i. S. d. § 87d AO als Verwender von Datenverarbeitungsprogrammen sowie
- zur elektronischen Datenübermittlung verpflichtete mitteilungspflichtige Stellen i. S. d. § 93c AO.

4. Haftung des Eigentümers von Gegenständen (§ 74 AO)

§ 74 AO enthält insofern eine Besonderheit, als der Haftungsschuldner nur **dinglich beschränkt** mit bestimmten Gegenständen haftet.

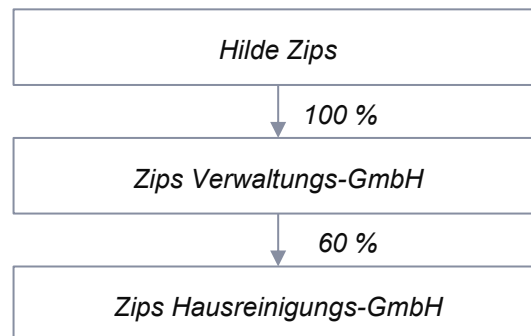
4.1 Haftungsschuldner

Als Haftungsschuldner können nur Personen herangezogen werden, die an einem anderen Unternehmen **wesentlich beteiligt** sind (§ 74 Abs. 1 AO). Nach § 74 Abs. 2 Satz 1 AO gilt als wesentlich beteiligt, wer zu **mehr als 25 %** unmittelbar oder mittelbar (vgl. hierzu AEAO zu § 74, Nr. 3) am Grund- oder Stammkapital oder am Vermögen des Unternehmens beteiligt ist.

► **Beispiel:**

Hilde Zips ist Alleingesellschafterin der Zips Verwaltungs GmbH. Diese hält 60 % der Anteile der Zips Hausreinigungs GmbH.

*Hilde Zips ist damit zu 60 % **mittelbar** an der Zips Hausreinigungs GmbH beteiligt (§ 74 Abs. 2 AO).*



Als wesentlich beteiligt gilt nach § 74 Abs. 2 Satz 2 AO auch, wer auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt **und** mit seinem Verhalten dazu beiträgt, dass fällige betrieblich bedingte Steuern nicht bezahlt werden (AEAO zu § 74, Nr. 4).

4.2 Haftungstatbestand

Der Eigentümer muss die Gegenstände einem Unternehmen zur Verfügung gestellt haben (§ 74 Abs. 1 AO). Die Gegenstände müssen dem Unternehmen **dienen**. Dies bedeutet einerseits, dass die Gegenstände für die Führung des Betriebs sowie die Erzielung steuerbarer Umsätze von wesentlicher Bedeutung sind (BFH, Beschl. v. 6.8.2024, VII R 25/21, BStBl. II 2024, S. 858), und andererseits, dass sie nicht nur ganz kurzfristig dem Betrieb zur Verfügung gestellt werden.

► **Übungsfall:**

Kauffrau Mara Stirner ist zu 40 % an der Stirner KG beteiligt, die eine Großwäscherei betreibt. Im Jahr 06² hat sie der KG in den Monaten Mai, Juni und Juli während größerer Stoßzeiten jeweils für drei Tage seinen Lieferwagen zur Verfügung gestellt. Diente der überlassene Gegenstand der Stirner KG?

► **Lösung:**

Ein Lieferwagen ist für eine Wäscherei von wesentlicher Bedeutung. Da dieser allerdings im Jahre 06 nur an neun Tagen der KG zur Verfügung gestellt worden ist, diente er nicht dem Unternehmen.

4.3 Haftungsumfang

Der Haftungsumfang erfährt unter verschiedenen Gesichtspunkten erhebliche Einschränkungen, die zu einer Minderung der Bedeutung dieser Vorschrift in der Praxis führen.

² Bei den angeführten Jahreszahlen – hier 06 – handelt es sich um fiktive Jahre.



4.3.1 Betriebsbedingte Steuern

§ 74 Abs. 1 AO beschränkt die Haftung auf Steuern, bei denen sich die Steuerpflicht auf den Betrieb des Unternehmens **gründet**, vor allem die **USt** und die **GewSt**. Die Personensteuern, also ESt und KSt, zählen **nicht** dazu (AEAO zu § 74, Nr. 2).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsbedingte Steuern – v10185

Auf die **LSt** findet § 74 AO keine Anwendung (AEAO zu § 74, Nr. 2). Den Steuern stehen Ansprüche auf Erstattung von Steuervergütungen gleich (§ 74 Abs. 1 Satz 3 AO).

4.3.2 Zeitliche Einschränkungen der Haftung

Nach § 74 Abs. 1 Satz 2 AO erstreckt sich die Haftung nur auf Steuern, die **während des Bestehens** der wesentlichen Beteiligung entstanden sind. Dazu hat die Rechtsprechung eine weitere Einschränkung entwickelt: Danach erstreckt sich die Haftung nur auf Steuern, die in der Zeit entstanden sind, in der die fremden Gegenstände dem Unternehmen gedient haben.

4.3.3 Gegenständliche (dingliche) Einschränkung der Haftung

Der Eigentümer haftet nur mit den dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Gegenständen. Die Haftung erstreckt sich auch auf die Surrogate, wie z. B. Veräußerungserlöse oder Schadensersatzzahlungen (AEAO zu § 74, Nr. 1 Satz 2).

Die Haftung nach § 74 AO erfasst auch immaterielle Wirtschaftsgüter, wenn in dieses Vermögensrecht vollstreckt werden kann, z. B. Erbbaurechte (AEAO zu § 74, Nr. 1 Satz 3) oder eine Internet-Domain (BFH, Urt. v. 20.6.2017, VII R 27/15, BStBl II 2017, S. 1035).

5. Haftung des Betriebserwerbers (§ 75 AO)

Wer einen Betrieb aufbaut, ausbaut oder als Eigentümer führt, hat idR. die Möglichkeit, verschiedenerlei Steuervorteile in Anspruch zu nehmen. Erwirbt ein Nachfolger den Betrieb, profitiert er von den Steuervorteilen seines Rechtsvorgängers. Zudem steht dem bisherigen Inhaber der Betrieb nicht mehr zur Verfügung, um gegen ihn gerichtete – betriebliche – Steueransprüche mit den betrieblich generierten Mitteln zu begleichen. Daher ist es gerechtfertigt, den Erwerber des Betriebs nach § 75 AO in beschränktem Umfang für betriebliche Steuern haften zu lassen.

5.1 Haftungsschuldner

Nach § 75 Abs. 1 AO haftet der **Erwerber eines Betriebs**. Für die Haftung genügt es, wenn der Erwerber wirtschaftlicher Eigentümer des Betriebs i. S. v. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO geworden ist.

5.2 Haftungstatbestand

5.2.1 Betrieb oder in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb

Der Erwerber muss ein Unternehmen im Ganzen erworben haben.

► **Übungsfall:**

Fr. Malter hat ein Bürohaus errichtet und umsatzsteuerpflichtig vermietet (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG i. V. m. § 9 Abs. 1, 2 UStG). Im Jahre 06 veräußert sie das Bürohaus an Hr. Raimund. Später stellt das zuständige FA fest, dass Fr. Malter USt-Schulden i. H. v. 14.000 € hat, die im Zusammenhang mit dem Bürohaus stehen. Kommt Hr. Raimund als Haftungsschuldner in Betracht, wenn Fr. Malter zahlungsunfähig wird?

► **Lösung:**

Unternehmen ist auch i. S. v. § 2 Abs. 1 UStG zu verstehen. Fr. Malter hatte mit dem steuerpflichtig vermieteten Haus ein Unternehmen i. S. v. § 75 AO. Bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen kommt somit eine Haftung nach § 75 AO in Betracht.

Die Haftung nach § 75 AO greift auch ein, wenn der Erwerber einen in der Gliederung eines Unternehmens **gesondert geführten Betrieb** erwirbt (vgl. dazu R 16 Abs. 3 EStR).

► **Beispiel:**

- 1. Das Warenhaus Mädler verkauft sein Reisebüro „Fernweh“. Das eigenständig geführte Reisebüro wurde im 2. Stock des Kaufhauses betrieben.*
- 2. Die Brauerei „Johann Fischer Erben“ veräußert eine Gastwirtschaft, die bisher zum Brauereiunternehmen gehörte.*

In beiden Fällen werden in der Gliederung der Gesamtunternehmen gesondert geführte Betriebe veräußert. Dies bedeutet, dass die Erwerber im Rahmen von § 75 AO in Haftung genommen werden können.

Aus dem Begriff **Betrieb** folgert die Rechtsprechung, dass dieser mit einer nicht ganz unbeträchtlichen Betriebsausstattung versehen sein muss.

► **Beispiel:**

Rechtsanwältin Dr. Schönherr betreibt ihre Kanzlei in gemieteten Räumen. Die Kanzlei ist mit Büromöbeln, Computern, Fotokopiergeräten, Fachbücherei usw. ausgestattet. Fr. Dr. Schönherr besitzt einen größeren Kundenstamm. Im Jahr nach der Vollendung ihres 65. Lebensjahres veräußert sie ihre Kanzlei gegen eine Barzahlung von 200.000 € und eine monatliche Leibrente von 5.000 € an Rechtsanwalt Dr. Jung.

Rechtsanwalt Dr. Jung hat einen Betrieb i. S. v. § 75 AO erworben.

Die Rechtsprechung fordert weiterhin, dass der Erwerber ein „**lebendes**“ **Unternehmen** erworben hat. Nur in diesem Fall kann der Erwerber von den Steuervorteilen, die sein Rechtsvorgänger in Anspruch genommen hat, zumindest mittelbar profitieren (AEAO zu § 75, Nr. 3.3).

► **Beispiel:**

Fleischermeisterin Klein hat ihren Betrieb im Januar 06 eingestellt. Im November 06 veräußert sie alle Wirtschaftsgüter ihres ehemaligen Betriebs an den Metzgermeister Neumair.

Bei Betriebsnachfolgen wird es häufig zu einem Stillstand des Betriebs von einigen Wochen kommen. Dennoch wird in solchen Fällen bei Veräußerung ein lebender Betrieb erworben. Ein Fleischereibetrieb, der zehn Monate stillgelegt hat, ist jedoch kein lebendes Unternehmen mehr. Dies vor allem schon deshalb, weil sich nach zehn Monaten der alte Kundenstamm verflüchtigt hat. Neumair kann nicht nach § 75 AO in Haftung genommen werden.



HINWEIS

In der USt wird für die Annahme einer Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG kein lebendes Unternehmen vorausgesetzt (Abschn. 1.5 Abs. 1a Satz 3 UStAE).

5.2.2 Übereignung des Betriebs im Ganzen

Das Gesetz verlangt, dass der Betrieb im Ganzen übereignet worden ist. Dies bedeutet, dass die für den Betrieb **wesentlichen** Wirtschaftsgüter übertragen werden. Unwesentliche Wirtschaftsgüter können zurückbehalten werden.

► Übungsfälle:

- a) *Kaufr. Anna-Lena Zech betreibt ein Mietwagenunternehmen. Zu ihrem Betriebsvermögen gehören 95 Pkw. Mit 65 Jahren veräußert sie ihren Betrieb an die Mahler KG. Einen Pkw behält sie zurück, um ihn in ihrem Ruhestand privat zu nutzen.*
- b) *Ernest Witzigmann betreibt ein Hotel auf seinem eigenen Grundstück. Er veräußert und übereignet den Betrieb an Kurt Bocuse. Das Grundstück mit dem Hotel verpachtet er langfristig an den Erwerber.*

Haben die Erwerber jeweils den Betrieb im Ganzen erworben?

► Lösungen:

- a) *Bei einer Autovermietung mit 95 Pkw ist der zurückbehaltene Pkw ein für den Betrieb unwesentlicher Gegenstand, der zudem jederzeit ersetzbar ist. Die Mahler KG hat den Betrieb im Ganzen übernommen.*
- b) *Da Witzigmann das Betriebsgrundstück nicht übereignet, sondern nur an Bocuse verpachtet hat, wurde nicht der Betrieb im Ganzen übereignet (AEAO zu § 75, Nr. 3.2 Abs. 2).*



HINWEIS

In der USt ist es unschädlich, wenn eine wesentliche Betriebsgrundlage zurückbehalten wird, sofern sie an den Erwerber verpachtet wird (Abschn. 1.5 Abs. 3 Satz 2 – 4 UStAE). Vor diesem Hintergrund würde man beim obigen Übungsfall b) eine Geschäftsveräußerung i. S. v. § 1 Abs. 1a UStG annehmen können, obwohl eine Übereignung des Betriebs im Ganzen i. S. v. § 75 AO nicht vorliegt.

5.2.3 Übereignung des Betriebs

§ 75 AO greift nur ein, wenn der Betrieb übereignet worden ist. Damit scheiden alle Fälle aus, in denen ein Betrieb kraft **Gesamtrechtsnachfolge** auf den Erwerber übergeht.

Die Übereignung eines Betriebs erfolgt im Allgemeinen nach den zivilrechtlichen Vorschriften: Grundstücke werden durch Auflassung und Eintragung übereignet (§ 873 BGB, § 925 BGB), bewegliche Wirtschaftsgüter durch Einigung und Übergabe (§§ 929 bis 931 BGB), Forderungen werden an den Erwerber abgetreten (§ 398 BGB).

Um Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsverfahren leichter abwickeln zu können, sieht § 75 Abs. 2 AO vor, dass trotz Übereignung eines Betriebs im Ganzen **keine Haftung** in Betracht kommt, wenn der Erwerb des Betriebs

- aus einer Insolvenzmasse oder
- im Zwangsvollstreckungsverfahren erfolgt (AEAO zu § 75, Nr. 3.4).

► **Übungsfälle:**

- a) Antonia Auhuber hat den Hotelbetrieb des Ingo Meisel im Ganzen übernommen. Sie verpachtet ihn an die Wenzel GmbH weiter.
 - b) Der Unternehmer Fritz Winkler kauft das heruntergewirtschaftete Seehotel Starnberg im Ganzen. Er legt den Hotelbetrieb sofort still. Der Grund für seinen Kaufentschluss war ausschließlich die Erwartung der Wertsteigerung der Betriebsgrundstücke.
- Kommt in den Fällen a) und b) eine Haftung nach § 75 AO in Betracht?

► **Lösungen:**

- a) Antonia Auhuber haftet nach § 75 AO für die betriebsbedingten Steuern. Sie hat den Betrieb im Ganzen rechtsgeschäftlich erworben. Nicht nötig ist, dass sie den Hotelbetrieb selbst weiterführt. Sie nutzt ihn vielmehr auch, wenn sie ihn verpachtet.
- b) Fritz Winkler haftet nicht nach § 75 AO. Bei dem Kauf des Seehotels kam es ihm in keiner Weise mehr auf die Fortführung des Hotelbetriebs an. Damit stellte sich auch nicht die Frage, ob er von den steuerlichen Vergünstigungen, die sein Rechtsvorgänger in Anspruch genommen hat, profitieren konnte. Sein Kaufmotiv war allein die Spekulation im Hinblick auf die Wertsteigerung des Betriebsgrundstücks.

5.3 Haftungsumfang

§ 75 AO beschränkt die Haftung in mehrfacher Weise:

5.3.1 Beschränkung auf betriebsbedingte Steuern

Die Haftung beschränkt sich sachlich auf Steuern (AEAO zu § 75, Nr. 4.1), umfasst damit nicht die steuerlichen Nebenleistungen i. S. v. § 3 Abs. 4 AO.

Nach § 75 Abs. 1 Satz 3 AO umfasst die Haftung auch Ansprüche auf Erstattung von Steuervergütungen.

Gehaftet wird allerdings nur für **betriebsbedingte Steuern**, d.h. für Steuern, deren Entstehung sich auf den Betrieb eines Unternehmens gründet.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsbedingte Steuern – v10185

Darüber hinaus erfasst die Haftung aber **auch Steuerabzugsbeträge**. Darunter fallen Steuern, die durch Steuerabzug erhoben werden, nämlich vor allem

- LSt (§ 38 Abs. 1 EStG) und
- Kapitalertragsteuer (§ 43 Abs. 1 EStG).

5.3.2 Zeitliche Einschränkung der Haftung

Zeitlich ist die Haftung des § 75 AO in zweifacher Weise eingeschränkt: Der Erwerber haftet nur für die Steuern und Steuerabzugsbeträge, die seit dem Beginn des letzten vor der Übereignung liegenden Kalenderjahres entstanden sind (AEAO zu § 75, Nr. 4.2).

► **Beispiel:**

Helmut Stürzer veräußert und übereignet sein Elektrogeschäft zum 31.12.06 an Jakob Teuschel. Stürzer schuldet noch USt für die Jahre 03 bis 06.

Eine Haftung nach § 75 AO kommt für Teuschel nur für die USt in Betracht, die in den Jahren 05 und 06 entstanden ist (§ 13 UStG). Der Erwerber kann also nach § 75 AO für einen Zeitraum von höchstens zwei Jahren in Haftung genommen werden.



§ 75 Abs. 1 AO bestimmt aber noch eine **weitere zeitliche Grenze**: Nach § 138 Abs. 1 Satz 1 AO muss ein Land- und Forstwirt oder ein Gewerbetreibender die Aufnahme seines Betriebs der Gemeinde oder dem FA (§ 138 Abs. 1a AO) anzeigen. Eine ähnliche Verpflichtung trifft den Freiberufler dem FA gegenüber (§ 138 Abs. 1 Satz 3 AO). Diese Pflicht trifft auch den Erwerber eines solchen Betriebs.

Erfüllt ein Erwerber diese Mitwirkungspflicht, so kann sich eine Haftung nach § 75 AO nur ergeben, wenn die Steuern innerhalb eines Jahres angemeldet oder dem Veräußerer gegenüber festgesetzt werden. Der Haftungsbescheid kann später erlassen werden (AEAO zu § 75, Nr. 4.2).

5.3.3 Gegenständliche Beschränkung

Nach § 75 Abs. 1 Satz 2 AO beschränkt sich die Haftung auf den Bestand des übernommenen Vermögens (AEAO zu § 75, Nr. 4.3). Verweigert der Haftungsschuldner die Zahlung, so muss er die Vollstreckung in das Betriebsvermögen dulden. Eine Vollstreckung über den Wert des übernommenen Vermögens hinaus ist unzulässig.

6. Sonstige steuergesetzliche Haftungen (Überblick)

Zahlreiche Steuergesetze enthalten weitere Haftungsvorschriften. Die wichtigsten sollen hier übersichtsweise aufgeführt werden.

Die folgenden steuergesetzlichen Haftungen sind – soweit sich aus den Einzelsteuergesetzen nichts anderes ergibt – verfahrensrechtlich genauso zu behandeln wie die in §§ 69 bis 75 AO geregelten Haftungstatbestände.

6.1 Die Haftung des Arbeitgebers für die Lohnsteuer

Nach § 42d EStG haftet der Arbeitgeber

- für die LSt, die er einzubehalten und abzuführen hat,
- für die LSt, die er beim LSt-Jahresausgleich zu Unrecht erstattet hat (§ 42b Abs. 1 EStG).

Die Haftung betrifft nicht die Fälle der pauschalierten LSt nach §§ 40 bis 40b EStG. Gemäß § 40 Abs. 3 Satz 2 EStG ist in diesen Fällen der Arbeitgeber selbst **Steuerschuldner**. Wird die pauschalierte LSt nicht oder nicht in voller Höhe bezahlt, so ergeht ein Steuerbescheid nach § 155 Abs. 1 AO gegenüber dem Arbeitgeber. Vgl. weitere Einzelheiten in R 42d.1 ff. LStR.

6.2 Haftung des Schuldners von Kapitalerträgen für die Kapitalertragsteuer

Der Schuldner der Kapitalerträge hat bei der Ausschüttung der Erträge die Kapitalertragsteuer einzubehalten und an das FA abzuführen (vgl. insbesondere § 43 Abs. 1 EStG, § 43a Abs. 1 EStG und § 44 Abs. 1 EStG). Kommt der Schuldner der Kapitalerträge (z. B. eine Bank) dieser Verpflichtung nicht nach, so haftet er nach § 44 Abs. 5 EStG.

6.3 Haftung des Ausstellers einer Zuwendungsbestätigung

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b Abs. 4 Satz 2 u. 3 EStG).

V. PRIVATRECHTLICHE GESETZLICHE HAFTUNGSTATBESTÄNDE

Zahlreiche privatrechtliche Gesetzesvorschriften enthalten Haftungstatbestände, aufgrund derer Dritte unter bestimmten Voraussetzungen für die Schulden eines anderen einzustehen haben. Handelt es sich dabei um Steuerschulden, so haftet der Dritte dementsprechend auch den Finanzämtern gegenüber.

1. Haftung der Gesellschafter von Personengesellschaften

Eine Haftung der Gesellschafter in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter kann sich **nur** ergeben, wenn es sich um **Personen(handels)gesellschaften** handelt.

► **Beispiel:**

Fr. Albrecht ist an der Albrecht Elektro GmbH zu 80 %, ihr Bruder Gerald zu 20 % beteiligt. Außerdem ist Fr. Albrecht Geschäftsführerin der GmbH. In 07 wird die GmbH zahlungsunfähig. Weder Fr. Albrecht noch Gerald Albrecht haften in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin bzw. Gesellschafter für die (Steuer-)Schulden der GmbH.

Für Fr. Albrecht kann sich allerdings eine Haftung ergeben, wenn sie zum Beispiel als Geschäftsführerin ihre steuerlichen Verpflichtungen verletzt hat (§ 69 AO i. V. m. § 34 Abs. 1 AO i. V. m. § 35 Abs. 1 GmbHG) oder wenn sie zugunsten der GmbH Steuern hinterzogen hat (§ 71 AO i. V. m. § 370 Abs. 1 u. 4 AO).

Ebenso wenig haften stille Gesellschafter (§ 230 Abs. 1 HGB), und zwar auch dann nicht, wenn sie atypische stille Gesellschafter sind. Denn bei typischen wie bei atypischen stillen Gesellschaften liegen handelsrechtlich Innengesellschaften vor, die als Gesellschaften nach außen nicht auftreten. Sie haben, anders als GbR, OHG und KG, kein Gesellschaftsvermögen.

1.1 Haftungsschuldner

Haftungsschuldner können sein:

1.1.1 Gesellschafter von Gesellschaften des bürgerlichen Rechts

Ist eine rechtsfähige GbR (§ 14a Abs. 2 Nr. 2 AO; §§ 705 ff. BGB) nicht in der Lage, ihre Schulden zu bezahlen, dann haften die Gesellschafter als Gesamtschuldner (§ 44 AO) nach § 721 BGB (AEAO zu § 191, Nr. 1.3).

Tritt ein Gesellschafter in eine bestehende GbR ein, so haftet er nach § 721a BGB auch für die bereits bestehenden Verbindlichkeiten der GbR (AEAO zu § 191, Nr. 1.3).

1.1.2 Gesellschafter von offenen Handelsgesellschaften (OHG)

Die unbeschränkte Haftung der OHG-Gesellschafter ist ausdrücklich in § 126 HGB, § 128 HGB geregelt. Tritt ein Gesellschafter in eine OHG ein, so haftet er für die bestehenden Gesellschaftsverbindlichkeiten nach § 127 HGB (AEAO zu § 191, Nr. 1.1).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Haftung des Gesellschafters nach § 126 HGB – v13668



1.1.3 Gesellschafter von Kommanditgesellschaften (KG)

Die **Komplementäre** (= Vollhaftende) einer KG haften entsprechend den o.g. für die Gesellschafter der OHG geltenden Bestimmungen (AEAO zu § 191, Nr. 1.2).

Die **Kommanditisten** (= beschränkt Haftende) haften nur iH. ihrer Einlage. Ist diese erbracht, so ist die Haftung ausgeschlossen (§ 171 Abs. 1 HGB), sofern sie nicht an den Kommanditisten zurückbezahlt wird (§ 172 Abs. 4 HGB).

§ 176 Abs. 1 HGB bestimmt eine Haftung der Kommanditisten, wenn die KG ihre Geschäfte vor Eintragung in das Handelsregister begonnen hat. § 176 Abs. 2 HGB begründet eine Haftung, wenn Kommanditisten in eine bestehende KG eintreten.

► **Übungsfall:**

Waltraud Mate ist Komplementärin, Karl Grau und Herbert Weiß sind Kommanditisten der Mate KG. Nach dem Gesellschaftsvertrag sind Grau und Weiß verpflichtet, je eine Kommanditeinlage von 50.000 € zu erbringen. Weiß hat seine Einlage i. H. v. 10.000 € bezahlt, Grau hat noch keine Einzahlungen geleistet. Im Jahre 06 wird die KG zahlungsunfähig. Sie hat Verbindlichkeiten i. H. v. 75.000 €. Haften die drei Gesellschafter? (Ggfs. in welcher Höhe?)

► **Lösung:**

Fr. Mate haftet als Komplementärin i. H. v. 75.000 € mit ihrem gesamten Vermögen (§ 161 Abs. 1, 2 HGB i. V. m. § 126 HGB).

Weiß haftet nur, soweit er seine Einlage nicht erbracht hat, mit seinem ganzen Vermögen, der Höhe nach jedoch beschränkt auf 40.000 € (§ 171 Abs. 1 HGB).

Grau haftet mit seinem ganzen Vermögen, der Höhe nach beschränkt auf 50.000 € (§ 171 Abs. 1 HGB).

1.2 Haftungstatbestand

Voraussetzung für die Haftung der Gesellschafter dieser Personengesellschaften ist, dass die Gesellschaftsschulden während der Zeit ihrer Mitgliedschaft entstanden sind.

1.3 Besonderheiten der Haftung von Gesellschaftern

Die Gesellschafter einer GbR, einer OHG und die Komplementäre einer KG haften **unmittelbar** mit ihrem ganzen Vermögen. Nach § 721b BGB; § 128 HGB können sie dieselben Einwendungen gegen die Ansprüche des Gläubigers geltend machen, die auch die Gesellschaft erheben kann.

Auch die Kommanditisten einer KG haften unmittelbar mit ihrem gesamten Vermögen, der Höhe nach jedoch beschränkt auf die Höhe ihrer Einlage; eine Nachschusspflicht besteht nicht.

1.4 Haftungsumfang

Die Haftung erstreckt sich auf alle betrieblichen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 Abs. 1 AO und § 3 Abs. 1, 4 AO), also auf alle betrieblichen Steuern und betrieblichen steuerlichen Nebenleistungen.

Zu beachten ist, dass nach § 151 HGB, § 137 HGB Ansprüche gegen einen Gesellschafter einer OHG oder einer KG aus Verbindlichkeiten der Gesellschaft fünf Jahre nach der Auflösung der Gesellschaft oder nach dem Ausscheiden des Gesellschafters verjähren. Für die Gesellschafter einer GbR wird die (Nach)Haftung nach dem Ausscheiden aus der Gesellschaft in § 728b BGB geregelt.

2. Haftung des Erwerbers eines Handelsgeschäfts

Die Haftung ergibt sich aus **§ 25 HGB**. Sie soll sicherstellen, dass der Erwerber eines Handelsgeschäfts für die Verbindlichkeiten des Veräußerers einzustehen hat.

2.1 Haftungsschuldner

Haftungsschuldner ist der rechtsgeschäftliche Erwerber eines **Handelsgeschäfts** (§ 25 Abs. 1 HGB). Es muss sich somit um das Geschäft eines Kaufmanns i. S. v. § 1 HGB und § 2 HGB handeln. Der Erwerb des Betriebs eines Nichtkaufmanns führt nicht zur Haftung nach § 25 HGB.

2.2 Haftungstatbestand

Der Erwerber führt das Unternehmen

- unter der bisherigen Firma (§ 17 HGB) oder
- unter der bisherigen Firma mit Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusatzes fort (§ 22 Abs. 1 HGB).

► **Beispiel:**

Karolin Dobermann übernimmt das Warenhaus des Kaufmanns Hermann Kraus, das dieser unter der Firma „Warenhaus Hermann Kraus“ betrieben hatte. Fr. Dobermann führt das Geschäft unter der Firma „Warenhaus Hermann Kraus, Nachfolgerin Karolin Dobermann“ fort. Fr. Dobermann haftet nach § 25 Abs. 1 HGB.

2.3 Haftungsumfang

Die Haftung erstreckt sich auf alle im Betrieb entstandenen Verbindlichkeiten des früheren Geschäftsinhabers, also auf alle betrieblichen Steuern und betrieblichen steuerlichen Nebenleistungen (§ 37 Abs. 1 AO i. V. m. § 3 Abs. 1, 4 AO).

2.4 Haftungsausschluss

Eine Besonderheit ergibt sich aus § 25 Abs. 2 HGB. Danach kann die Haftung ausgeschlossen werden, wenn der Haftungsausschluss

- in das Handelsregister eingetragen **und** bekannt gegeben wird oder
- von dem Erwerber oder Veräußerer **unverzüglich** dem Gläubiger mitgeteilt wird.

VI. KONKURRENZ VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Es kann vorkommen, dass auf ein und denselben Lebenssachverhalt mehrere Haftungstatbestände zutreffen. In solchen Fällen steht es dem FA frei, auf welche der Haftungsvorschriften es seinen Haftungsbescheid stützen will.

► **Übungsfall:**

Karl Knobloch ist Komplementär der Knobloch KG. Er hat in den Jahren 03 bis 06 jeweils falsche LSt- sowie USt-Anmeldungen abgegeben, um die KG vor einem Insolvenzverfahren zu bewahren. Die KG wurde im Jahre 07 zahlungsunfähig. Ein Insolvenzverfahren wurde allerdings nicht eröffnet. Das zuständige FA prüft nunmehr die Haftungsfrage. Es stellt fest, dass die Kommanditisten ihre vertraglich vereinbarten Kommanditeinlagen vollständig einbezahlt hatten. Kommen Haftungstatbestände in Betracht?



► **Lösung:**

Da die Kommanditisten ihre Einlagen erbracht haben, scheidet für sie eine Haftung aus (§ 171 Abs. 1 HGB).

Knobloch ist Komplementär der Gesellschaft und haftet für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft, damit auch für alle Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 Abs. 1 AO i. V. m. § 3 Abs. 1, 4 AO sowie § 161 Abs. 2 HGB, § 126 HGB). Die Haftung erstreckt sich also auf die verkürzten LSt und USt.

Als Komplementär war Knobloch Geschäftsführer der KG nach § 34 Abs. 1 AO. Als solcher war er verpflichtet, die Steuern der KG ordnungsgemäß zu erklären und aus den von ihm verwalteten Mitteln zu bezahlen (§ 41a EStG; § 18 UStG). Diese Verpflichtungen hat er vorsätzlich verletzt, so dass es zu Steuerausfällen kam. Knobloch haftet daher auch nach § 69 AO für die verkürzten Steuern. Durch die falschen Steuererklärungen kam es zu Steuerverkürzungen. Da Knobloch vorsätzlich gehandelt hat, hat er Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO zugunsten der KG begangen. Knobloch haftet daher ebenfalls nach § 71 AO für die hinterzogenen Steuern. Das FA hat hier drei Haftungsgrundlagen, auf Grund derer es Knobloch zur Haftung heranziehen kann. Es steht dem FA frei, welcher Haftungsgrundlage es sich bedienen will.



HINWEIS

*Es ist gerade typisch für Haftungsklausuren, dass, wie im Übungsfall oben, mehrere Haftungsgrundlagen zu prüfen sind. Erkennen Sie in der Klausur, dass möglicherweise mehrere Haftungstatbestände in Betracht kommen, sind **alle** zu prüfen, auch wenn bereits der erste Haftungstatbestand zu bejahen ist.*

VII. HAFTUNGSVERFAHREN

Zum Haftungsverfahren hat sich der Gesetzgeber in **§ 191 AO** sehr kurz gefasst. Soweit diese Vorschrift zu verfahrensrechtlichen Fragen nichts aussagt, ist auf andere Vorschriften der Abgabenordnung zurückzugreifen.

1. Zuständigkeit

Mangels besonderer Regelung in § 191 AO gilt für die örtliche Zuständigkeit § 24 AO. Danach ist kraft Sachzusammenhangs für den Haftungsbescheid dasjenige FA zuständig, das bisher bereits mit der Steuerangelegenheit befasst war. Zuständig ist damit **nicht** das Wohnsitz-FA des Haftungsschuldners (AEAO zu § 24, Nr. 1).

2. Erlass von Haftungsbescheiden

Nach § 191 Abs. 1 AO kann das FA die Haftung durch Haftungsbescheid geltend machen; die Vorschrift ist auch auf die Haftung für **steuerliche Nebenleistungen** (§ 3 Abs. 4 AO) anwendbar. Im Übrigen gilt § 191 AO für alle Haftungstatbestände, gleichgültig, ob sich die gesetzliche Haftung auf ein Steuergesetz oder auf ein privatrechtliches Gesetz stützt.

2.1 Form von Haftungsbescheiden

Nach § 191 Abs. 1 Satz 3 AO sind Haftungsbescheide **schriftlich** zu erteilen. In analoger Anwendung von § 157 Abs. 1 Satz 3 AO müssen sie eine Einspruchsbelehrung enthalten.

2.1.1 Bestimmtheit von Haftungsbescheiden

Haftungsbescheide müssen als VAe i. S. d. § 118 AO hinreichend bestimmt sein (§ 119 Abs. 1 AO). Ist der Inhaltsadressat – der Haftungsschuldner – nicht eindeutig und zweifelsfrei benannt, ist der Haftungsbescheid nichtig (§ 119 Abs. 1 AO, § 125 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 3 AO).

Haftungsbescheide werden auf Grund behördlicher Anordnung im Allgemeinen zugestellt (vgl. § 122 Abs. 5 AO). Übermittlungsfehler sind daher heilbar nach § 8 VwZG; sofern die Bekanntgabe durch einfachen Brief erfolgte, in analoger Anwendung des § 8 VwZG.

Schließlich muss die Haftungsschuld genau bezeichnet sein. Werden in einem Haftungsbescheid gegen den Haftungsschuldner mehrere Haftungsansprüche geltend gemacht, so handelt es sich um einen **Sammelhaftungsbescheid** (= mehrere Haftungsbescheide (= VAe) vor, die äußerlich miteinander verbunden sind). In diesen Fällen muss der Haftungsbetrag grundsätzlich für jede einzelne Haftung gesondert ausgewiesen sein.

► **Beispiel:**

Vormund Friedel Läßle wird durch Haftungsbescheid nach § 69 AO und § 34 Abs. 1 AO für ESt 05, Säumniszuschläge für verspätet gezahlte LSt und einen nicht bezahlten Verspätungszuschlag i. H. v. insgesamt 28.516 € in Haftung genommen. Aus dem Sammelhaftungsbescheid ergibt sich nicht, wie sich die Haftungssumme von 28.516 € im Einzelnen zusammensetzt.

Die Haftungsbescheide sind mangels Bestimmtheit unwirksam (§ 119 Abs. 1 AO, § 125 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 3 AO).

2.1.2 Begründung von Haftungsbescheiden

Haftungsbescheide müssen ordnungsgemäß begründet sein (§ 121 Abs. 1 AO). Zur ordnungsgemäßen Begründung des Haftungsbescheids gehören unter anderem:

- die Benennung der Haftungsgrundlage,
- die Darstellung des Haftungstatbestands,
- der Name etwaiger Mithaftender,
- die Angabe der Steuer bzw. steuerlichen Nebenleistung, für die gehaftet wird,
- der Schuldner der Steuer oder der steuerlichen Nebenleistung,
- die Berechnung der Steuer oder der steuerlichen Nebenleistung,
- Ermessenserwägungen.

Fehlt die Begründung oder ist sie nicht vollständig, so liegt ein Verfahrensmangel vor, der allerdings spätestens im Einspruchsverfahren im Wege der Nachholung heilbar ist (vgl. § 126 Abs. 1 Nr. 2 AO, § 126 Abs. 2 AO i. V. m. § 121 Abs. 1 AO).

2.2 Haftungsbescheide als Ermessenentscheidung

Der Erlass eines Haftungsbescheids steht im **pflichtgemäßen Entschließungsermessen** („kann“ bzgl. des „ob“ ein Haftungsbescheid erlassen wird) des FAs (§ 191 Abs. 1 Satz 1 AO, § 5 AO).

► **Beispiel:**

Oksana Strobel hat den Betrieb des Markus Klenze zum 31.12.06 im Ganzen übernommen. Vor der Übernahme hatte Fr. Strobel beim zuständigen FA in Berlin angefragt, ob noch USt oder LSt des Klenze aus den Jahren 05 oder 06 offen seien. Klenze hatte das FA ermächtigt, eine entsprechende Auskunft zu erteilen und das Steuergeheimnis zu offenbaren (s. § 30 Abs. 1, 2 AO sowie § 30 Abs. 4 Nr. 3 AO). Nachdem das FA das Bestehen von Steuerschulden verneint hatte, war der Übernahmevertrag abgeschlossen worden. Klenze wurde im Jahre 07 vermögenslos. Im selben Jahr stellte das FA fest, dass für das Jahr 05 tatsächlich noch USt aus dem übernommenen Betrieb offen war.



Fr. Strobel haftet als Betriebserwerberin nach § 75 AO. Da das FA der Fr. Strobel eine falsche Auskunft erteilt hat, wird es von einem Haftungsbescheid jedenfalls dann absehen, wenn es die Unrichtigkeit der Auskunft zu vertreten hat (§ 191 Abs. 1 AO, § 5 AO).

VIII. ENTSTEHUNG VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Für die Entstehung der Haftungsansprüche gilt **§ 38 AO**. Danach entsteht der Haftungsanspruch mit der Verwirklichung des Tatbestands, an den das Gesetz die Leistungsfolge knüpft.

► **Übungsfall:**

Der Vormund Felix Kroll gibt für sein Mündel am 25.11.06 vorsätzlich eine falsche ESt-Erklärung für das Jahr 05 ab. Das FA setzt daraufhin mit Bescheid vom 25.2.07 die Steuer des Mündels zu niedrig fest. Das Mündel wird vermögenslos.

- Nach welchen Vorschriften kann Kroll in Haftung genommen werden?
- Wann ist der Haftungsanspruch gegen Kroll entstanden?

► **Lösung:**

- Kroll haftet nach § 69 AO i. V. m. § 34 Abs. 1 AO, da er die Pflicht, eine richtige Steuererklärung für sein Mündel abzugeben, vorsätzlich verletzt hat und es dadurch zu Steuerverkürzungen gekommen ist.

Kroll haftet ebenfalls nach § 71 AO, da er zugunsten seines Mündels Steuerhinterziehung begangen hat (vgl. § 370 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 AO).

- In beiden Fällen entsteht der Haftungsanspruch, wenn der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungsfolge knüpft (§ 38 AO). Dies ist nicht schon zum Zeitpunkt der Abgabe der falschen Steuererklärung der Fall, sondern erst, wenn das FA die Steuer tatsächlich zu niedrig festsetzt. Erst in diesem Zeitpunkt ist die Steuer verkürzt. Der Haftungsanspruch ist also erst mit Ablauf des 28.2.07 entstanden (s. § 122 Abs. 2 AO).



HINWEIS

Die Steuer muss nicht festgesetzt sein, bevor der Haftungsanspruch entstehen kann.

IX. FÄLLIGKEIT VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Das FA legt durch eine Zahlungsaufforderung (= Leistungsgebot) für den jeweiligen Haftungsanspruch die Fälligkeit fest. Es wird dabei davon auszugehen sein, dass dem Haftungsschuldner vom Zeitpunkt des Erlasses der Zahlungsaufforderung an vom FA eine **Zahlungsfrist von mindestens einem Monat** eingeräumt werden muss. Für die LSt-Haftung des Arbeitgebers (§ 42d Abs. 3 EStG) ist dies in R 42d.1 Abs. 7 LStR ausdrücklich angeordnet.

X. GESAMTSCHULDNERSCHAFT

Es ist denkbar, dass für ein und denselben Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 37 AO) mehrere Personen haften. Bei einem solchen Anspruch stehen der Steuerschuldner selbst, aber auch ein oder mehrere Haftungsschuldner zur Verfügung. In solchen Fällen liegt eine **Gesamtschuldnerschaft** der Beteiligten nach § 44 Abs. 1 AO vor. Dies bedeutet im Einzelnen:

- Jeder Gesamtschuldner schuldet grundsätzlich die gesamte Leistung (§ 44 Abs. 1 Satz 2 AO).
- Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch zugunsten der übrigen Schuldner (§ 44 Abs. 2 Satz 1 AO).

Dies bedeutet zuerst, dass das FA im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens (§ 5 AO) die Möglichkeit hat, einen von mehreren Gesamtschuldnern voll in Anspruch zu nehmen.

Es kann jedoch auch mehrere der Gesamtschuldner mit Teilleistungen heranziehen. Nimmt das FA nur einen oder einige von mehreren Gesamtschuldnern in Haftung, so bestehen zwischen allen bürgerlich-rechtliche Ausgleichsansprüche (§ 426 BGB).

1. Mehrere Haftungsschuldner

Stehen dem FA mehrere Haftungsschuldner, jedoch kein Steuerschuldner zur Verfügung, dann ist das FA in der Ausübung seines Auswahlermessens relativ frei (§ 5 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gesamtschuldnerschaft bei der Haftung – v10187

2. Haftungsschuldner und Steuerschuldner

Zwischen dem Steuerpflichtigen und einem oder mehreren Haftungsschuldnern besteht ein Gesamtschuldverhältnis (§ 44 AO). Auch hier gelten die Grundsätze zur Ausübung des Auswahlermessens.

In diesen Fällen ist aber die Besonderheit zu beachten, dass hier dem Haftungsschuldner ein **Steuerschuldner** gegenübersteht, der **als sog. Primärschuldner** vorrangig heranzuziehen ist. Dadurch kann sich eine Eingrenzung des Auswahlermessens ergeben.

XI. VERHÄLTNIS HAFTUNGSBESCHEID UND ZAHLUNGSAUFFORDERUNG

Anders als Steuerbescheide, ergehen Haftungsbescheide bisweilen auch ohne Zahlungsaufforderung (**Leistungsgebot**, § 254 Abs. 1 AO). Fehlt eine solche, dann kann der Haftungsanspruch nicht fällig werden. Das FA muss zuerst einen Haftungsbescheid erlassen und kann später eine Zahlungsaufforderung nachschieben.

Nach § 219 AO ist eine **Zahlungsaufforderung** zusammen mit Haftungsbescheiden nur möglich,

- wenn die Vollstreckung in das **bewegliche** Vermögen des Steuerschuldners ohne Erfolg geblieben ist,
- wenn anzunehmen ist, dass die Vollstreckung aussichtslos sein wird,
- wenn die Haftung darauf beruht, dass der Haftungsschuldner Steuerhinterziehung begangen hat (§ 71 AO, § 370 AO), oder
- wenn der Haftungsschuldner gesetzlich verpflichtet war, Steuern einzubehalten und abzuführen oder zu Lasten eines anderen zu bezahlen. Diese Fälle umfassen vor allem die Pflicht des Arbeitgebers, LSt, und die Pflicht des Schuldners von Kapitalerträgen, Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen.

Der Formulierung des § 219 AO ist zu entnehmen, dass diese Voraussetzungen **nur beim Erlass der Zahlungsaufforderung**, nicht aber beim Erlass des zugrunde liegenden Haftungsbescheids vorliegen müssen. Damit ergeben sich für das FA beim Erlass von Haftungsbescheiden zwei mögliche Vorgehensweisen:



1. Haftungsbescheid mit Zahlungsaufforderung

Liegen die Voraussetzungen des § 219 AO bei Erlass des Haftungsbescheids vor, kann das FA Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung in einer Verfügung miteinander verbinden.

► **Beispiel:**

Das FA nimmt Rechtsanwältin Dr. Korber durch Haftungsbescheid in Anspruch, weil sie Betriebssteuern für ihren Ehemann hinterzogen hat (§ 71 AO, § 370 AO). Das FA kann Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung sofort miteinander verbinden (s. § 219 AO).

2. Haftungsbescheid ohne Zahlungsaufforderung

Ist unklar, ob beim Steuerschuldner noch etwas zu holen ist, so kann das FA zuerst einen Haftungsbescheid gegen den Haftungsschuldner ohne Zahlungsaufforderung erlassen. Stellt es später fest, dass der Steuerpflichtige zahlungsunfähig ist, kann es die Zahlungsaufforderung nachschieben (§ 219 AO).

Dies kann sich vor allem dann als zweckmäßig erweisen, wenn die relativ kurze vierjährige Haftungsverjährungsfrist nach § 191 Abs. 3 Satz 2 AO abzulaufen droht, noch bevor sicher ist, ob der Steuerpflichtige bewegliches Vermögen besitzt oder nicht.

Erlässt das FA einen Haftungsbescheid ohne Zahlungsaufforderung, so kann die Haftungsschuld nicht fällig werden. § 229 Abs. 2 AO bestimmt deshalb für diese Fälle, dass die **Zahlungsverjährung** mit Ablauf des Kalenderjahres beginnt, in dem der Haftungsbescheid durch Bekanntgabe wirksam geworden ist.

3. Rechtsnatur von Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung

Gleichgültig, ob das FA Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung getrennt oder sofort in einer Verfügung erlässt, liegen immer **zwei SteuerVAe** vor, der Haftungsbescheid sowie die Zahlungsaufforderung. Beide VAe sind für sich mit Einspruch anfechtbar (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) und können nach §§ 129 bis 131 AO korrigiert werden.

XII. AKZESSORIETÄT VON HAFTUNGSBESCHEIDEN UND STEUERANSPRUCH

Gleichgültig, ob sich der Haftungsanspruch aus Steuergesetzen oder aus privatrechtlichen Gesetzen ergibt, darf ein Haftungsbescheid nicht mehr ergehen, wenn der zugrunde liegende Steueranspruch erloschen ist (§ 191 Abs. 5 AO). Dies gilt auch, wenn die Haftung Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO) umfasst.



HINWEIS

Man spricht hier von der Akzessorietät (Abhängigkeit) des Haftungsanspruchs zum Bestehen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis.

§ 191 Abs. 5 AO schließt den Erlass eines Haftungsbescheids seinem Wortlaut nach nur dann aus, wenn der Anspruch erloschen ist

- durch Ablauf der Festsetzungsfrist (§ 191 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 AO),
- durch Eintritt der Zahlungsverjährung (§ 191 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 1. Alt. AO),
- durch Erlass (§ 191 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 2. Alt. AO).

Ein Haftungsbescheid kann aber auch dann nicht mehr ergehen, wenn der zugrunde liegende Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis

- durch Zahlung oder
- durch Aufrechnung

erloschen ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Akzessorietät des Haftungsanspruchs – v10188



HINWEIS

Beruht die Haftung auf § 71 AO, so ist die Akzessorietät nicht zu prüfen (§ 191 Abs. 5 Satz 2 AO).

Entscheidend ist in den hier genannten Fällen, dass der Anspruch **bei Erlass** des Haftungsbescheids bereits erloschen war. Eine andere durch § 191 AO nicht geregelte Situation ergibt sich, wenn **zum Zeitpunkt des Erlasses** des Haftungsbescheids der Anspruch noch besteht und erst später erlischt. Hier ist vom jeweiligen Einzelfall aus zu beurteilen, welche Konsequenzen das Erlöschen des zugrunde liegenden Anspruchs für den Haftungsbescheid hat.

► **Übungsfall:**

Das FA hat im Mai 05 gegen Doris Jansen einen auf § 75 AO gestützten rechtmäßigen Haftungsbescheid für die USt 03 erlassen. Im Juni 05 hat der Veräußerer des Betriebs (= Steuerschuldner) eine Erbschaft gemacht und die USt 03 bezahlt.

Was geschieht mit dem Haftungsbescheid?

► **Lösung:**

Der Haftungsbescheid ist rechtmäßig, da er zum Zeitpunkt des Erlasses offensichtlich gerechtfertigt war. Die spätere Zahlung der USt durch den Steuerschuldner macht den Haftungsbescheid nicht nichtig i. S. v. § 125 Abs. 1 AO.

Zu prüfen ist vielmehr, ob der Bescheid nunmehr zu korrigieren ist. Haftungsbescheide werden nach §§ 129 bis 131 AO korrigiert. Eine offenbare Unrichtigkeit (§ 129 AO) scheidet aus. Da der Bescheid rechtmäßig und belastend ist, kommt ein Widerruf nach § 131 Abs. 1 AO in Betracht. Das FA wird im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens (§ 5 AO) den Haftungsbescheid für die Zukunft widerrufen, da nach Zahlung der Steuerschuld durch den Veräußerer kein Grund mehr für seine Aufrechterhaltung besteht.

XIII. VERJÄHRUNG VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Die Festsetzungsverjährung von Haftungsansprüchen ist in § 191 Abs. 3 und 4 AO geregelt. Hierbei ist die Unterscheidung zwischen der Haftung nach Steuergesetzen und privatrechtlichen gesetzlichen Haftungen von Bedeutung.

1. Verjährung steuergesetzlicher Haftungsansprüche

Auch bei der Verjährung von Haftungsansprüchen ist **Beginn, Dauer und Ende** zu untersuchen.



1.1 Beginn der Haftungsverjährung

Nach § 191 Abs. 3 Satz 3 AO beginnt die Festsetzungsverjährung für den Haftungsanspruch mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Haftungsfolge knüpft.

Aus der Verweisung in § 191 Abs. 3 Satz 1 AO folgt, dass die Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO auch bei der Inanspruchnahme von Haftungsschuldern anzuwenden ist, wenn der Haftungsschuldner aufgrund gesetzlicher Pflichten (§§ 34, 35 AO) Steuererklärungen oder Steueranmeldungen für einen Vertretenen abzugeben hat (BFH, Urt. v. 18.3.2025, VII R 20/23).

1.2 Dauer und Ende der Haftungsverjährung

Nach § 191 Abs. 3 Satz 2 AO beträgt die Haftungsverjährungsfrist

- im Regelfall vier Jahre,
- in den Fällen der Haftung bei Steuerhinterziehung (§ 71 AO) zehn Jahre.

Eine fünfjährige Frist gibt es nur in den Fällen des § 70 AO.

1.3 Ablaufhemmung bei der Haftungsverjährung

§ 191 Abs. 3 Satz 4 AO enthält Regelungen zur Ablaufhemmung, die auf den ersten Blick schwer verständlich erscheinen. Sie sollen daher an folgenden Übungsfällen dargestellt werden.

► **Übungsfall 1:**

StBin Beil wird am 1.1.03 zum Vormund des Menzel bestellt. Fr. Beil gibt am 25.1.04 die ESt-Erklärung 01 für ihr Mündel ab. Grob fahrlässig erklärt sie zu niedrige Einkünfte, so dass das FA im März 04 die Steuer um 50.000 € zu niedrig festsetzt. Die festgesetzte ESt wird von Fr. Beil aus den Mitteln des Menzel bezahlt. Im Jahre 06 wird Menzel vermögenslos. Kurz darauf erfährt das FA von den Steuerverkürzungen.

- a) *Nach welchen Vorschriften haftet Fr. Beil?*
- b) *Wie lange kann das FA die Haftung gegenüber Fr. Beil geltend machen?*

► **Lösung:**

- a) *Fr. Beil ist gesetzliche Vertreterin des Menzel (§ 34 Abs. 1 AO; § 1773 BGB, § 1794 BGB). Sie hatte daher die Pflicht, die ESt-Erklärung für ihr Mündel richtig abzugeben (§ 150 Abs. 2 AO). Diese Pflicht hat sie grob fahrlässig verletzt, wodurch es zu einer Steuerverkürzung von 50.000 € gekommen ist. Fr. Beil haftet nach § 69 AO, § 191 Abs. 1 AO. Eine Haftung nach § 71 AO scheidet aus, da Fr. Beil die ESt nicht vorsätzlich verkürzt hat (§ 370 AO).*

- b) *Da es sich um einen steuergesetzlichen Haftungstatbestand handelt, ist zu prüfen, ob die Festsetzungsfrist für die ESt 01 zum Zeitpunkt des Erlasses des Haftungsbescheids abgelaufen war (§ 191 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 AO):*

Die Festsetzungsfrist für die ESt begann mit Ablauf 04 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 3 EStG, § 36 Abs. 1 EStG). Sie endete mit Ablauf 09 (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO, § 378 AO). Die Verlängerung der Frist auf fünf Jahre gilt auch dann, wenn (wie hier) die gesetzliche Vertreterin die Steuer verkürzt hat (§ 169 Abs. 2 Satz 3 AO). Das FA konnte also noch im Jahr 09 die ESt zu Ungunsten korrigieren.

Nach § 191 Abs. 3 Satz 3 AO begann die Haftungsverjährung mit Ablauf des Jahres, in dem die Verkürzung eingetreten war. Da das FA die ESt im März 04 zu niedrig festgesetzt hatte, war dies der Ablauf des Jahres 04.

Nach § 191 Abs. 3 Satz 2 AO beträgt die Frist vier Jahre und endet mit Ablauf 08. Nun greift die Ablaufhemmung des § 191 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 1 AO. Danach endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf der Steuerfestsetzungsfrist, also nicht vor Ablauf 09.

► **Übungsfall 2:**

Nachdem das FA von der leichtfertigen Steuerverkürzung Fr. Beils erfahren hat, setzt es durch einen Korrekturbescheid (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO) die ESt um 50.000 € herauf. Der Bescheid geht am 15.8.09 zur Post. Wie lange kann der Haftungsbescheid gegen Fr. Beil ergehen?

► **Lösung:**

Das FA hat mit Bescheid vom 15.8.09 die verkürzte ESt festgesetzt. Damit greift die Ablaufhemmung des § 191 Abs. 3 Satz 4 Halbsatz 2 AO. Dies bedeutet, dass § 171 Abs. 10 Satz 1 AO sinngemäß anzuwenden ist. Das FA hat also, wenn es die ESt festgesetzt hat, noch zwei Jahre Zeit für den Erlass des Haftungsbescheids. Das FA gab den ESt-Bescheid am 15.8.09 zur Post. Somit gilt er als am 18.8.09 bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO). Die Festsetzungsfrist für den Haftungsbescheid endet nicht vor Ablauf des 18.8.11.

2. Verjährung privatrechtlicher gesetzlicher Haftungsansprüche

Nach § 191 Abs. 4 AO gelten für die gesetzlichen Haftungsansprüche, die nicht in Steuergesetzen, sondern in anderen Gesetzen (BGB, HGB) geregelt sind, die dort vorgesehenen Verjährungs- und Ausschlussfristen. Ist die privatrechtliche Verjährung des Haftungsanspruchs eingetreten, so scheitert der Erlass eines Haftungsbescheids an § 191 Abs. 4 AO. Zusätzlich ist zu prüfen, ob die der Haftung zugrunde liegende Steuer verjährt ist. In diesem Falle verhindert § 191 Abs. 5 AO den Erlass des Haftungsbescheids.

XIV. ERLÖSCHEN VON HAFTUNGSANSPRÜCHEN

Auch Haftungsansprüche erlöschen durch die in § 47 AO aufgezählten Gründe.

► **Übungsfälle:**

1. Alfred Zuban bekommt einen Haftungsbescheid. Er ist der Auffassung, die Festsetzungsverjährung sei bereits eingetreten, so dass der Bescheid rechtswidrig sei.
2. Carla Senussi bekommt einen Haftungsbescheid. Dieser wird über Jahre hinweg vom FA nicht vollstreckt. Als dies dann nach Jahren geschieht, ist Fr. Senussi der Auffassung, die Zahlungsverjährung sei inzwischen eingetreten.

AUFGABE

Wie können sich die Haftungsschuldner wehren, wenn sie und das FA unterschiedlicher Meinung darüber sind, ob die Festsetzungsverjährung bzw. die Zahlungsverjährung eingetreten war?

► **Lösungen:**

1. Wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist, darf das FA den Haftungsbescheid nicht mehr erlassen. Geschieht dies dennoch, so muss Hr. Zuban gegen den Haftungsbescheid Einspruch einlegen (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Haftungsbescheid, der nach Ablauf der Festsetzungsfrist (§ 191 Abs. 3, 4 AO) erlassen wird, nicht nichtig ist (§ 125 Abs. 1 AO).
2. Geht es um den Streit, ob bezüglich des Haftungsanspruchs Zahlungsverjährung eingetreten ist oder nicht, so liegt dieser Streit im Bereich der Verwirklichung eines bereits festgesetzten Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 218 Abs. 1 AO). Dieser Streit spielt sich im **Erhebungsverfahren** ab. Fr. Senussi muss daher einen **Abrechnungsbescheid** nach § 218 Abs. 2 AO verlangen, den sie ggf. mit Einspruch (§ 347 AO) anfechten kann.



XV. RECHTSBEHELFE IM HAFTUNGSVERFAHREN

Bei Rechtsbehelfen ist besonders darauf zu achten, ob der Betroffene den Haftungsbescheid, die Zahlungsaufforderung oder beides angreift:

- Gegen Haftungsbescheide ist der Einspruch gegeben (§ 347 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO).
- Gegen die Zahlungsaufforderung steht ebenfalls der Einspruch zur Verfügung.

Nach **§ 166 AO** kann sich ein Haftungsschuldner gegen den dem Haftungsbescheid zugrunde liegenden Steueranspruch dann nicht mehr mit Erfolg wenden, wenn er selbst in der Lage gewesen wäre, den Steuerbescheid anzugreifen, dies aber nicht getan hat (zuletzt BFH, Urt. v. 16.5.2017, VII R 25/16, BStBl. II 2017, S. 934).

► **Beispiel:**

Hat die Geschäftsführerin einer GmbH (gesetzliche Vertreterin i. S. d. § 35 Abs. 1 GmbHG) im Insolvenzverfahren die Feststellung von Steuerforderungen gegenüber der GmbH als Insolvenzschuldnerin widerspruchslos hingenommen (mit Wirkung einer bestandskräftigen Festsetzung der Forderungen, vgl. § 178 InsO), ist sie im Haftungsverfahren wegen § 166 AO gehindert, Einwendungen gegen die Höhe der Steuerforderungen zu erheben, die dem Haftungsbescheid zugrunde liegen (BFH, Urt. v. 27.9.2017, XI R 9/16, BStBl. II 2018, S. 515).

Durch § 166 AO soll das Haftungsverfahren von Fragen der materiellen Richtigkeit der Steuerfestsetzung befreit und damit eine unnötige Verzögerung vermieden werden.

Der Haftungsschuldner ist jedoch nicht mit Einwendungen gegen die Richtigkeit der Steuerfestsetzung ausgeschlossen, wenn er (als Geschäftsführer des Stpfl.) die Änderung eines unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) ergangenen Steuerbescheids beantragt hat und der Vorbehalt noch wirksam ist (BFH, Urt. v. 22.4.2015, XI R 43/11, BStBl. 2015 II, S. 755). Dies dürfte auch dann gelten, wenn die Änderung nach § 164 Abs. 2 AO noch nicht beantragt ist, aber noch möglich ist, weil der Vorbehalt der Nachprüfung noch nicht weggefallen ist (§ 164 Abs. 4 AO).

XVI. ÜBUNGSFALL

Der abschließende Übungsfall basiert auf dem Sachverhalt 1 der Teilaufgabe Verfahrensrecht der StB-Prüfung 2001 und wurde gekürzt, an die aktuelle Rechtslage angepasst sowie leicht vereinfacht.

SACHVERHALT

Am heutigen Tage erscheint in Ihrer Praxis als neuer Mandant Otto Ofenkötter (O) und schildert Ihnen folgenden, in tatsächlicher Hinsicht zutreffenden Sachverhalt:

O ist Diplom-Ingenieur und Computerfachmann. Er hat zusammen mit dem Kaufmann Albert Alpmann (A) im Jahr 00 eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet, die in Hamm einen Computerfachmarkt betrieb. O und A waren an der GbR je zur Hälfte beteiligt. Die GbR firmierte unter dem Geschäftsnamen „Alpmann und Ofenkötter Computer GbR“. Im Gesellschaftsvertrag war vereinbart worden, dass A für den kaufmännischen und steuerlichen Bereich der GbR und O als gleichberechtigter Mitgeschäftsführer für den technischen Bereich zuständig war. Jeder der Gesellschafter hatte zudem Alleinvertretungsbefugnis.

Mit Wirkung vom 1.7.04 verlegte die GbR ihre Geschäftsräume in ein im Eigentum des O stehendes Gebäude. Es war für Zwecke der GbR umgebaut worden und enthielt neben neu gestalteten Verkaufsräumen eine Servicewerkstatt für den Zusammenbau und die Reparatur von Computern und anderer elektronischer Bauteile. Das Gebäude wurde ausschließlich von der GbR genutzt. Sie zahlte an O eine angemessene Miete. Das Gebäude hatte O mit Kaufvertrag vom 1.8.05 zum Preis von 950.000 € veräußert. Nutzen und Lasten gingen mit sofortiger Wirkung auf den Erwerber über. Den Veräußerungserlös hat O in ein Aktienpaket investiert.

Wegen Zahlungsunfähigkeit stellte die GbR am 31.5.05 ihre Geschäftstätigkeit ein und wurde mit Wirkung zu diesem Zeitpunkt aufgelöst. In der zu diesem Stichtag erstellten Schlussbilanz waren ein erheblicher Verlust sowie eine Überschuldung ausgewiesen. Neben anderen Verbindlichkeiten hatte die GbR am 31.5.05 nicht unerhebliche Steuerrückstände bei der LSt und USt für die Jahre 03 bis 05.

Der Gesellschafter A ist am 15.8.05 bei einem Motorradunfall tödlich verletzt worden. Sein Nachlass war überschuldet.

Das für die GbR und O zuständige FA Hamm übersandte dem O einen an ihn ordnungsgemäß adressierten Haftungsbescheid vom 24.8.05 (= Tag der Aufgabe zur Post) und nahm ihn als Haftungsschuldner in Anspruch. Der Haftungsbescheid enthält eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Rechtsbehelfsbelehrung und ist auszugsweise nachfolgend wiedergegeben:

Haftungsbescheid

Die „Alpmann und Ofenkötter Computer GbR“ in 59062 Hamm, Weststraße 100, schuldet dem Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das FA Hamm, die nachfolgenden Steuern und Abgaben:

1.	Umsatzsteuer 03 lt. Jahreserklärung vom 21.4.05	24.300 €
2.	Umsatzsteuer Oktober bis Dezember 04 und Januar 05 lt. Voranmeldungen sowie Februar bis Mai 05 lt. Schätzungsbescheiden	23.150 €
3.	Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer 03 und zu den Umsatzsteuer-Voranmeldungszeiträumen 04 bis Mai 05	1.600 €
4.	Verspätungszuschlag zur Umsatzsteuer Februar bis Mai 05	600 €
5.	Lohnsteuer Februar bis Mai 05 lt. Anmeldungen	8.400 €
6.	Säumniszuschläge zur Lohnsteuer Februar bis Mai 05	500 €
7.	Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 04 des A lt. Festsetzung vom 3.8.05	4.280 €
Gesamtsumme		62.830 €



Für diese Rückstände haften Sie als ehemaliger Geschäftsführer der GbR nach § 191 AO, § 69 AO. Die Besteuerungsmerkmale bitte ich, den von der GbR jeweils eingereichten USt-Voranmeldungen und LSt-Anmeldungen bzw. den vorliegenden Schätzungsbescheiden, den Festsetzungen der Verspätungszuschläge und den Anforderungen über die Säumniszuschläge zu entnehmen. Hinsichtlich der ESt 03 des ehemaligen Gesellschafters A ist eine Kopie der Festsetzung vom 3.8.05 beigelegt.

Zahlungsaufforderung

Sie werden gebeten, den o. g. Betrag bis zum 28.9.05 auf eines der angegebenen Bankkonten der Finanzkasse einzuzahlen.

Rechtsgrund des Haftungsanspruchs

Für die o. g. Rückstände der am 31.5.05 aufgelösten GbR haften Sie als ehemaliger Gesellschafter. Eine Mitte Mai 05 durchgeführte Vollstreckung in das bewegliche Vermögen der GbR blieb erfolglos. Daher ist Ihre Inanspruchnahme als Haftungsschuldner ermessensgerecht, da andere Haftungsschuldner – wie Ihnen bekannt ist – nicht vorhanden sind.

Am 27.9.05 fertigte O ein Schreiben an das FA, das er noch am selben Tag in den Briefkasten des FAs einwarf. Das Schreiben ist nachfolgend auszugsweise wiedergegeben und die Sachverhaltsangaben sind zutreffend:

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bin mit dem Haftungsbescheid nicht einverstanden.

Für die im Haftungsbescheid angeführten Steuern und Abgaben brauche ich nicht einzustehen. Nach dem auch dem FA vorliegenden Gesellschaftsvertrag war allein der tödlich verunglückte Mitgesellschafter A für die kaufmännischen und steuerlichen Angelegenheiten der GbR zuständig. Er hat die Steuererklärungen gefertigt und unterschrieben, wozu er als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer auch berechtigt war. Zudem hat er den gesamten Zahlungsverkehr mit den Kunden und auch mit dem FA abgewickelt. Ich hatte seit der Gründung der GbR auch keine Veranlassung, die Geschäfts- und Steuerunterlagen zu überprüfen, da die GbR in der Vergangenheit immer Gewinne abwarf. Mir oblag lediglich die technische Geschäftsführung sowie die Aufsicht über die Servicewerkstatt. Deshalb bin ich über den ohne Vorwarnung ergangenen Haftungsbescheid umso überraschter.

Erst durch den Vollstreckungsversuch des FA am 22.5. dieses Jahres habe ich – für mich völlig überraschend – von den Steuerrückständen erfahren. Vorher bin ich seitens des FA nie über derartige Rückstände weder direkt noch indirekt informiert worden. Auch sonst hatte ich keine Hinweise auf die schlechte finanzielle Lage der GbR, die Anlass für ein Eingreifen meinerseits gewesen wäre.

Nachdem der Vollziehungsbeamte die Geschäftsräume der GbR erfolglos verlassen hatte, habe ich A zur Rede gestellt. Der hat mich dann zerknirscht über die finanzielle Situation und die seit 1.5.05 bestehende Zahlungsunfähigkeit der GbR informiert. Ich habe sofort alle Geschäftsunterlagen einschließlich aller Steuerunterlagen überprüft. Dabei habe ich festgestellt, dass A seit Entstehung der Steuerrückstände Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten vorrangig beglichen hat, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Das FA wollte A später bezahlen, hat dies aber wegen erheblicher Umsatzrückgänge und mehr und mehr entstehender Zahlungsschwierigkeiten nicht gekonnt.

In Kenntnis aller Umstände habe ich sofort die umgehende Auflösung der GbR betrieben und die Schlussbilanz zum 31.5.05 auf eigene Kosten erstellen lassen. Nachdem sich mir die Zahlungsunfähigkeit der GbR bestätigt hatte, habe ich zudem unverzüglich beim zuständigen Amtsgericht die Einleitung des Insolvenzverfahrens gegenüber der GbR beantragt, über das bis heute noch nicht entschieden worden ist.

In Bezug auf die USt habe ich zusätzlich festgestellt, dass die Schätzungsbescheide für Februar bis Mai 05 wegen der von der GbR nicht mehr abgegebenen USt-Voranmeldungen erheblich zu hoch sind, und zwar um insgesamt 5.450 €. Dies kann das FA aus den von mir zutreffend erklärten und heute elektronisch übermittelten Voranmeldungen für diese Monate entnehmen.

gez. Ofenkötter

AUFGABE

O möchte von Ihnen wissen, ob, in welchem Umfang und nach welchen gesetzlichen Bestimmungen möglicherweise ein Haftungsanspruch gegen ihn besteht und ob das FA in ihn Haftung nehmen durfte.



HINWEIS

1. *Sollten Sie eine Voraussetzung einer Norm für nicht gegeben halten, sind gleichwohl alle Voraussetzungen im Einzelnen zu prüfen.*
2. *Hinsichtlich der GbR liegen die Voraussetzungen einer OHG nach HGB nicht vor.*



Besprechung Übungsfall VerfR 09 – v13140

32

2. Haftung nach § 74 AO		
Gehören Gegenstände, die einem Unternehmen dienen, nicht dem Unternehmer, sondern einer an dem Unternehmen wesentlich beteiligten Person, so haftet nach § 74 Abs. 1 Satz 1 AO der Eigentümer der Gegenstände mit diesen für diejenigen Steuern des Unternehmens, bei denen sich die Steuerpflicht auf den Betrieb des Unternehmens gründet.		
Mit Wirkung vom 1.7.04 verlegte die GbR ihre Geschäftsräume in ein im Eigentum des O stehendes Gebäude. Das Grundstück samt aufstehendem Gebäude diene damit auch im Hinblick auf den speziellen Umbau längerfristig den Zwecken der GbR gem. § 74 Abs. 1 Satz 1 AO.	1 1	
O war mit 50 % auch wesentlich i. S. v. § 74 Abs. 2 AO an der GbR beteiligt. Die Haftung nach § 74 Abs. 1 Satz 1 AO erfasst nur sog. betriebsbedingte Steuern, also Steuern, die an den Betrieb eines Unternehmens anknüpfen. Die Haftung erstreckt sich nicht auf steuerliche Nebenleistungen i. S. v. § 3 Abs. 4 AO. Damit kommt eine Haftung nur für die USt, nicht aber die private ESt (samt Solidaritätszuschlag), die LSt sowie die Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge in Betracht.	1	
Die Haftung erstreckt sich nach § 74 Abs. 1 Satz 1 AO jedoch nur auf die Steuern, die während des Zeitraums entstanden sind, in dem die Gegenstände dem Unternehmen „dienen“ (siehe auch AEAO zu § 74 Nr. 1). Es kommt also auf die Entstehung an; die Fälligkeit ist irrelevant. Der Haftungszeitraum erstreckt sich somit auf die in der Zeit vom 1.7.04 bis zum 31.5.05 entstandene USt. Damit haftet O grundsätzlich für die USt Oktober bis Dezember 04 sowie Januar bis Mai 05 i. H. v. insgesamt 23.150 €. Die USt ist jeweils mit Ablauf des jeweiligen Voranmeldungszeitraums entstanden (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a UStG). Hingegen entfällt eine Haftung für die USt 03, da diese in 03 und damit vor dem Haftungszeitraum entstanden war.	1 1	
Der Eigentümer der Gegenstände haftet persönlich, aber beschränkt auf die dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Gegenstände. Da das Grundstück am 1.8.05 veräußert wurde, haftet O nicht mehr mit diesem. Die Haftung umfasst aber auch sog. Surrogate (AEAO zu § 74, Nr. 1). Da O den Veräußerungserlös in ein Aktienpaket investiert hat, haftet O mit den Aktien.		
3. Haftung nach § 721 BGB		
Als Gesellschafter der GbR haftet O für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nach § 721 BGB. Die Haftung ist unabhängig von einem etwaigen Verschulden. Zu den Verbindlichkeiten der Gesellschaft zählen auch Steuerschulden.	1	
Die Haftung umfasst alle Steuerrückstände der GbR, also die USt 03, 04 und 05 sowie die LSt Februar bis Mai 05 und die mit diesen Steuern zusammenhängenden Verspätungs- und Säumniszuschläge. Dagegen haftet O nicht für die ESt und den Solidaritätszuschlag 04 des A, da es sich nicht um Verbindlichkeiten der GbR, sondern um persönliche Schulden des A handelt.	1	



4. Akzessorietät der Haftung

Die Haftungsschuld ist abhängig von der Höhe der Steuerschuld als Erstschuld. Diese sog. Akzessorietät der Haftung ergibt sich aus § 191 Abs. 5 AO. Das bedeutet, dass der Haftungsschuldner mit dem Einspruch alle Einwendungen gegen die zugrunde liegende Steuerfestsetzung geltend machen kann. Die USt-Schätzungsbescheide für Februar bis Mai 05 sind laut Sachverhalt um insgesamt 5.450 € zu hoch festgesetzt worden.

Nach § 166 AO kann sich jedoch ein Haftungsschuldner gegen den dem Haftungsbescheid zugrunde liegenden Steueranspruch dann nicht mehr mit Erfolg wenden, wenn er selbst in der Lage gewesen wäre, den Steuerbescheid anzugreifen, dies aber nicht getan hat. O war als gleichberechtigter Mitgeschäftsführer zwar zuständig für den technischen Bereich, er hatte aber Alleinvertretungsbefugnis. Daher war er auch berechtigt, die gegenüber der GbR ergangenen USt-Schätzungsbescheide wirksam im Namen der GbR anzufechten (§ 720 BGB).

Zu beachten ist jedoch, dass die USt-Schätzungsbescheide als Vorauszahlungsbescheide nach § 164 Abs. 1 Satz 2 AO kraft Gesetzes unter Vorbehalt der Nachprüfung stehen und nach § 164 Abs. 2 AO jederzeit änderbar sind. Nach dem BFH, Urt. v. 22.4.2015, XI R 43/11, BStBl. 2015 II, S. 755, ist der Haftungsschuldner nicht mit Einwendungen gegen die Richtigkeit der Steuerfestsetzung ausgeschlossen, wenn er (als Geschäftsführer des Stpfl.) die Änderung eines unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) ergangenen Steuerbescheids beantragt hat und der Vorbehalt noch wirksam ist. O hat laut Sachverhalt am 27.9.05 die USt-Voranmeldungen elektronisch übermittelt und damit konkludent einen Änderungsantrag nach § 164 Abs. 2 AO gestellt. O kann daher auch im Haftungsverfahren die Minderung der USt-Schätzungsbescheide Februar bis Mai 05 um 5.450 € erreichen.

§ 166 AO steht dem nicht entgegen. Die richtige Haftungssumme beträgt somit für die Voranmeldungszeiträume Oktober 04 bis Mai 05 nur (23.150 € ./. 5.450 € =) 17.700 €.

Die Säumniszuschläge für die USt-Vorauszahlungsbescheide bleiben jedoch nach § 240 Abs. 1 Satz 4 AO bestehen.

5. Zwischenergebnis

O haftet demnach für folgende Rückstände der GbR:

Umsatzsteuer 03	24.300 €	§ 721 BGB	1
USt Okt–Dez. 04/Febr.–Mai 05	17.700 €	§ 74 AO sowie § 721 BGB	
Säumniszuschläge zur USt	1.600 €	§ 721 BGB	
Verspätungszuschläge zur USt	600 €	§ 721 BGB	
Lohnsteuer Feb.–Mai 05	8.400 €	§ 721 BGB	
Säumniszuschläge zur LSt	500 €	§ 721 BGB	
	53.100 €		
			1

6. Inanspruchnahme des O Das FA hat beim Erlass des Haftungsbescheids (§ 191 Abs. 1 AO) sein Ermessen (§ 5 AO) zutreffend ausgeübt. Da die GbR als Erstschuldnerin insolvent ist, war das Entschließungsermessen ordnungsgemäß. Da der Mitgesellschafter A verstorben und sein Nachlass überschuldet war, bestand für das FA kein Auswahlermessen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	20	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!